SCARDIAN

SIGURIME

SIGURIMI NGA ZJARRI DHE RREZIQET SHTESË

KUSHTET E PËRGJITHSHME DHE TË VEÇANTA

Përmbajtja:

A. DISPOZITA TË PËRGJITHSHME 1
B. OBJEKTI I SIGURIMIT 1
C. RREZIQET E SIGURIMIT 2
D. MBULIMET E RREZIQEVE SHTESË 2
E. SHPENZIME TË MBULUARA 2
F. TERME TË PËRGJITHESHME 3
NENI 1 – PËRJASHTIME TË PËRGJITHSHME 3
NENI 2 – SHUMA E SIGURUAR 3
NENI 3 – POLICA E SIGURIMIT 3
NENI 4 – PERIUDHA E SIGURIMIT 3
NENI 5 – TARIFA E PRIMIT TË SIGURIMIT 4
NENI 6 – PRIMI I SIGURIMIT 4
NENI 7 – PJESA E ZBRITSHME 4
NENI 8 – DETYRIME 4
NENI 9 – TRANSFERIMI I SENDEVE TË SIGURUARA 4
NENI 10 – INTERESI I SIGURUAR 4
NENI 11 – SIGURIME TË TJERA 4
NENI 12 – MBISIGURIMI 5
NENI 13 – NËNSIGURIMI 5
NENI 14 – ANULIMI 5
NENI 15 – NGJARJA E SIGURIMIT (obligimet e të siguruarit) 5
NENI 16 – EKSPERTIMI 6
NENI 17 – DËMSHPËRBLIMI 6
NENI 18 – KALIMI I TË DREJTËS (SUBROGIMI) 6
NENI 19 – KUFIZIMET TERRITORIALE 6
NENI 20 – GJUHA E PËRDORUR NË POLICË, KUSHTE DHE KLAUZOLA 7
NENI 21 – ZGJIDHJA E MOSMARVESHJEVE 7
G. Klauzola 1 – Sigurimi nga Termeti 8
H. Klauzola 2 – Sigurimi nga Stuhia 9
I. Klauzola 3 – Sigurimi nga Breshëri 10
J. Klauzola 4 – Sigurimi nga Vërshimi 11
K. Klauzola 5 – Sigurimi nga Rrëshqita e Tokës 12
L. Klauzola 6 – Sigurimi nga Thyerja e Xhamave 13
M. Klauzola 7 – Sigurimi nga Vjedhja 14
N. Klauzola 8 – Sigurimi nga Ndërprerja e Biznesit 16
O. Klauzola 9 – Sigurimi nga Aktet Qëllimkqia 18
P. Klauzola 10 – Sigurimi nga Trazirat, Grevat, Rrebelimet Civile 19
Q. Klauzola 11 – Sigurimi nga Dalja e Ujit nga Instalimet 21
R. Klauzola 12 – Sigurimi nga Goditja e Mjetit Motorik 22

SCARDIAN

A. DISPOZITA TË PËRGJITHSHME

Kushtet e përgjithshme të kontratës për sigurim, këtu më poshtë do të quhen shkurtimisht “Kushtet e Sigurimit”.

SCARDIAN Sigurime, këtu më poshtë do të quhet shkurtimisht “Siguruesi”.
Personi fizik ose juridik, interesi pasuror i të cilit do të mbulohet sipas këtyre kushteve të sigurimit këtu më poshtë do të quhet shkurtimisht “I Siguruari”.
Personi fizik ose juridik, që ka interes pasuror mbi objektin e siguruar dhe në dobi të të cilit lidhet kontrata, më poshtë do të quhet “Përfituesi”.

B. OBJEKTI I SIGURIMIT

I. Objekti i sigurimit nga rreziqet e theksuara sipas Pikes C (Rreziqet e Sigurimit) të këtyre Kushteve mund të jenë të gjitha gjësendet, përveç ato që me këto kushte janë përjashtuar nga sigurimi.

II. Konsiderohen të siguruara vetëm ato gjësende, që janë shënuar në policë.

III Vetëm nëse është përcaktuar në veçanti dhe në policë është theksuar, atëherë sigurohen:

1. Gjësendet e punëtorëve, që janë në punë në vendin e siguruar, si dhe gjësendet e personave të tretë të

pranuar për riparim, përpunim, ripunim, ruajtje, shitje, dhënë në besim, huazim dhe shërbim;

2. Penda-masive (të mëdha), të ndërtuara (nga guri, betoni, metali) dhe pirgje të tokës me bërthamë të

padepërtueshme dhe të mbështjella me material të fortë (gur, beton etj) nga ana e ujit;

3. Hekurudha;

4. Brigje të ndërtuara, shtigje për shëtitje, limane-penda dhe lëshime (gur, beton, metal etj).

5. Pirgje të mbështjella ose të fortifikuara me material të fortë (gur, beton, asfalt etj.);

6. Ura;

7. Gardhe, mure fuqizuese, rrugë, autostrada, pista të aeroplanëve, trotuare, oborre me pllaka;

8. Rrjet me tel dhe shtylla – në vreshta, plantacione etj;

9. Përmirësime, rregullime dhe pirgje të mbështjella ose të fortifikuara të rrjedhave të ujërave, të ndërtuara

masovikisht;

10. Rrjete nëntokësore, mbitokësore dhe nënujore (të ujësjellësit, kanalizimit, telefonit, gazit, rrymës

elektrike etj.), përveç rrjetit, që është pjesë përbërëse e ndërtesës, si dhe rrjetit në territorin e sipërmarrjes

industriale;

11. Terrene sportive, terrene argëtuese për fëmijë, pishina dhe patinazhi të hapura;

12. Të holla dhe letra me vlerë;

13. Gjësende në miniera nën tokë;

14. Teprica nga mbeturinat e hangarit;

15. Gjësende në ekspozita dhe panaire;

16. Rimorkio, makina, automobila dhe traktorë për agrokulturë;

17. Vajra dhe mbushje të tjera, si katalizatorë, kur vlera e tyre nuk është sa vlera e gjësendeve të siguruara;

18. Antena për radio dhe televizion.

IV. Me këto kushte nuk mund të jenë subjekt sigurimi:

1. Dëmet e shkaktuara si pasojë e tërmetit;

2. Trojet në të cilat janë ndërtuar objekte ndërtimore, oborre pa pllaka, penda dhe pirgje, të cilat nuk janë

ndërtuar sipas përshkrimit në paragrafin (III) alineja 2 dhe 5 të këtyre kushteve, uji i detit që përpunohet;

3. Pirgje të brigjeve, shtigje për shëtitje, limane, penda dhe lëshime;

4. Të mbjella (kultura) në sera, fruta në drunj, plantacione pjellore dhe jopjellore, (pemishte, vreshta

etj.), drunjtë e pemëve në oborre;

5. Makina motorike tokësore, rimorkio, makina dhe automobila, përveç në rast të paragrafit (III) alineja

16 dhe kur hasen si mallra tregtare në tregti, depo të doganës, në punëtori për riparim etj;

6. Objekte lundruese në ujë;

7. Mjete luftarake;

8. Mallra duke u transportuar(bartur);

9. Peshq dhe kafshë të tjera në ujëra që rrjedhin dhe ujëra të qeta;

10. Gjëra të ekspozuara në panaire në ambiente të hapura;

11. Tulla të papjekura në hapësirë të hapur;

12. Rrugë pa shtresë të poshtme.

Siguruesi ofron Sigurim për objektet e mëposhtme:

a. pasurinë e paluajtshme, ndërtesat dhe pjesët e tjera të njësisë (sigurimi i objekteve ndërtimore dhe gjësendeve të tjera të patundshme llogariten të siguruara të gjitha pjesët e objektit ndërtimor, muret e themeleve dhe bodrumit, të gjitha instalimet e vëna, e tërë pajisja e instaluar (ashensori, ngrohja qendrore me rezervar për karburant, pajisjet për aklimatizim, hidroforët etj.) Ndaras nuk mund të sigurohen vetëm pullazi dhe pjesët flakëruese të objektit ndërtimor;
b. pasurinë e luajtshme (konsiderohen të siguruara vetëm ato gjësende, që janë shënuar në policë) .

I Siguruari mund të siguroj pranë Siguruesit pasuri që e ka në pronësi të tij ose në çdo formë tjetër të pronësisë me kusht që të jetë një kontratë sipas kërkesave ligjore me pronarin e pasurisë apo sendin.
Njësi e siguruar do të konsiderohet të jenë ndërtesat ose dhomat e ndërtesave ose vendet e përcaktuara si të tilla në kontratë. Pasuria e luajtshme, si rregull do të mbulohet vetëm në njësinë e siguruar.

Sigurimi i pajisjeve nuk do të përfshijë:

- Mostrat, modelet ose kampionet, ose stampat për prodhimin e një lloji të veçantë produkti që nuk nevojiten më për prodhimin vijues;
- Mjetet motorike, rimorkiot ose traktorët që kërkojnë regjistrim targe.
- Makinat e fatit, makinat automatike për thyerjen e tërheqjen e parave, përfshirë përmbajtjet e tyre, do të mbulohen në sigurim vetëm nëse për to është rënë dakord shprehimisht në kontratë.

Objektet e mëposhtme do të sigurohen vetëm në kasaforta sipas llojit të përshkruar në kontratë ne te kundërtën janë të përjashtuara:

- kartëmonedha ;
- dokumente si libreza kursimesh, libra llogarie, letra me vlerë, etj.
- pulla postale;
- monedha e medalje;
- metale të çmuar të papërpunuar dhe objekte të prodhuara nga metale të çmuar, përveç objekteve që shërbejnë si zbukurime dhome;
- bizhuteri, perla e gurë të çmuar;
- objekte për të cilat është rënë dakord në mënyrë të veçantë.

Kartëmonedhat do të mbulohen gjatë orëve të punës deri në një shumë të përcaktuar shprehimisht në kontratë,

SCARDIAN UW/FSP/01.2015/002

pavarësisht nëse ato nuk janë vendosur në kasafortë, sipas llojit të parashikuar në kontratë.

C. RREZIQET E SIGURIMIT

Sigurimi sipas këtyre Kushteve ofron sigurim nga këto rreziqe zjarri, rrufeja, eksplozioni, rënia e avionëve ose pjesëve të tij. Siguruesi dëmshpërblen të Siguruarin për humbjen ose dëmtimin e pasurisë së siguruar në mënyrë të papritur, të paparashikuar dhe aksidentale si pasojë e:

- zjarrit;
- rrufesë;
- eksplozionit;
- përplasjes ose rënies së një avioni, pjesëve ose ngarkesës së tij;

Përkufizimet e rreziqeve të mbuluara:

Zjarr: do të konsiderohet të jetë një formë e djegies me flakë e të mirave materiale jashtë vatrës që ekziston qëllimisht për të, e aftë të vetpërhapet dhe të vetzgjerohet.

Rrufe: do të konsiderohet të jetë një shkrepje e rrufesë, e cila e godet një objekt drejtpërdrejt.

Eksplozion do të konsiderohet të jetë një çlirim i papritur i energjisë i shkaktuar nga forca e gazrave ose avujve në përpjekje për zgjerim. Shpërthimi i një ene (ngrohëse, tubacione etj.) do të merret ne konsideratë si i tillë nëse muret e enës janë dëmtuar në atë shkallë që bënë të mundur barazimin e papritur të presionit brenda dhe jashtë enës. Nëse shkak për shpërthimin brenda enës është një reaksion kimik, atëherë do të dëmshpërblehet çdo dëmtim i enës, dhe nëse muret e saj nuk janë shkatërruar.

Përplasja ose rënia e avionit, pjesëve ose ngarkesës së tij: avion i drejtuar, pjesët apo ngarkesat e tyre bien drejtpërdrejt në objektin e sigurimit.

Përjashtime rreziku nga zjarri, rrufeja, eksplozioni, rënia e avionëve ose pjesëve të tij:

Nuk janë të mbuluara sipas kësaj pjese dëmet e mëposhtme:

- dëmtimi nga zjarri i objekteve të siguruara shkaktuar nga vënja e tyre në zjarre utilitare (zjarre përdorimi ose shërbimi) ose nga trajtimi i tyre me nxehje : kjo do zbatohet gjithashtu për objektet në të cilat ose përmes të cilave prodhohet ose përçohet zjarri apo nxehtësia utilitare;
- djegiet sipërfaqësore (përzhitje, përcëllim), përveç se kur shkaktohen nga njëri prej rreziqeve të mbuluara në policën e sigurimit;
- eksplodimi i qëllimshëm kur është pjese e punës gjate eksplodimeve;
- tymi si pasoje e zjarrit apo eksplozionit jashtë vendit te siguruar vetëm nëse nuk është përcaktuar ndryshe me policen e sigurimit;
- bumi zanor i shkaktuar nga avionët supersonik vetëm nëse nuk është përcaktuar ndryshe me policen e sigurimit;
- dëmi në motorët me djegie të brendshme shkaktuar nga shpërthimet e ndodhura brenda dhomës së djegies;
- dëmi i shkaktuar nga kontaktet e çelësave elektrike si rrjedhojë e presioneve të gazrave që lindin brenda tyre;
- dëmi në çdo makineri dhe aparaturë elektrike, ose në çdo pjesë të instalimit elektrik shkaktuar nga rryma elektrike me ose pa ndodhjen e zjarrit (psh. si pasojë e mbirrymës, tejkalimit të kufijve normal të tensionit, mbitensionit ose nen tensionit, defekteve të izolimit si qarqe të shkurtra, kontakte trupore ose defekte tokëzimi; kontaktit të pamjaftueshëm, mos funksionimit të instalimeve të matjes, kontrollit ose sigurisë);
- dëmi në çdo makineri dhe aparaturë elektrike, ose në çdo pjesë të instalimit elektrik si pasojë e rrufesë, nëse ky dëm nuk është shkaktuar nga goditja direkte e rrufesë;
- dëmi nga zjarri i cili shkaktohet nga tërmeti;

D. MBULIMET E RREZIQEVE SHTESË

Sipas kërkesës nga i Siguruari specifikimit ne policen e sigurimit duke paguar prim shtesë mbulimi i sigurimit nga zjarri dhe rreziqet themelore mund t'i shtohen edhe mbulime të tjera shtesë. Mbulimet për rreziqet tjera shtesë duhet të shënohen në policën e sigurimit dhe atyre duhet të ju bashkëngjiten klauzolat përkatëse për sigurimin e rreziqeve përkatëse të cilat do të jenë pjesë përbërëse e policës së sigurimit.

E. SHPENZIME TË MBULUARA

Siguruesi do të dëmshpërblej shpenzimet përfshirë edhe ato pa efekt, që i siguruari i ka quajtur të nevojshme të kryej për të mënjanuar ose minimizuar dëmin. Kompensimi i këtyre shpenzimeve së bashku me dëmshpërblimin për njësitë e siguruara nuk do të kalojë shumën e siguruar për njësitë.
Në rastin e nënsigurimit shpenzimet do të rimbursohen në të njëjtin përpjesëtim si dëmtimi, pavarësisht nga udhëzimet e dhëna nga Siguruesi.
Siguruesi do të rimbursoj shpenzimet që kryhen në vijim të dëmit si shpenzimet e pastrimit në vendndodhjen e dëmit, përfshirë prishjen e pjesëve të pavlefshme, heqjen e mbeturinave dhe mbetjeve të tjera në vendin më të afërt të hedhurinave dhe shpenzimet e depozitimit ose shkatërrimit të tyre (shpenzimet e prishjes dhe heqjes së mbeturinave); brenda një limiti të përcaktuar në policën e sigurimit, sipas një preventive, por jo më shumë se 1 % e shumës së siguruar, sidoqoftë nuk do të mbulohen shpenzimet e pastrimit nga ndotja e tokës dhe e ujit.
Nuk do të dëmshpërblehen shpenzimet për shërbimet e kryera nga njësitë zjarrfikëse ose personat e tjerë të detyruar për të dhënë ndihmë në interes të popullatës si dhe kur siguruesi provon se mjetet e përdorura dhe shpenzimet e bëra nga i Siguruari janë përdorur ose janë bërë pa kujdes.

SCARDIAN UW/FSP/01.2015/002

NENI 1 – PËRJASHTIME TË PËRGJITHSHME

- Nuk do të mbulohen dëmet e shkaktuara nga implozioni.
- Nuk do të mbulohet fitimi i humbur dhe dëmet vijuese të çdo lloji dhe natyre të tillë si dëmet për shkak të vonesave, moskryerjes, humbjes së kontratës, gjobat etj.
- Nuk mbulohet demi i shkaktuar me dashje apo nga pakujdesia e rëndë e të siguruarit, anëtareve madhorë të familjes apo punëtorëve te të Siguruarit;
- Veprimi i pandershëm, i qëllimshëm ose neglizhues i të Siguruarit dhe që duhej të parashikohej nga i Siguruari duke pasur parasysh natyrën dhe rrethanat e këtij veprimi ose neglizhence.
- Nuk mbulohet dëmi i shkaktuar direkt ose indirekt nga veprimet (aktet) keqdashëse. Me veprimet (aktet) keqdashëse do të kuptohet humbja, shkatërrimi apo dëmtimi i (shkaktuar nga zjarri, eksplozioni ose të tjera) pasurisë së siguruar shkaktuar direkt ose indirekt nga dëmtimet keqdashëse të çfarëdo personi ose grup personash, pavarësisht nëse një akt i tillë është bërë ose jo si pasojë e prishjes së qetësisë publike.
- Ky sigurim nuk do të mbuloj dëmtimin e objekteve të siguruara ose shpenzimet e siguruara të lindura ose të shkaktuara drejtpërdrejt ose indirekt si pasojë e;
    - shpërthimit bërthamor, rrezatimit bërthamor dhe ndotjes radioaktive, jonizimit, çdo arme me lëndë bërthamore.
    - Demet qe shkaktohen nga linjat e shpërndarjes dhe te transmetimit, te përdorura për transmetimin dhe shpërndarjen e energjisë elektrike, sinjalet telefonike, dhe telegrafike, si dhe te gjitha sinjaleve te tjera te komunikimit audio ose vizuale.
    - luftës së çdo lloji, invazionit, luftime të tjera të armatosura pavarësisht nëse është deklaruar ose jo, lufta civile;
    - turbullira civile, revolucione, lëvizje separatiste, kryengritje popullore, rebelime, revolta, puçe, grushte shteti, eksode;
    - konfiskime, rekuizime, shtetëzime të detyruara të kryera me urdhër të çfarëdolloj qeverie apo autoriteti shtetëror;
    - trazira, greva, bllokim, sabotimi, terrorizmi. Terrorizëm do të konsiderohet kryerja e veprimeve të dhunshme ndaj pasurisë ndërmjet vjedhjeve, dëmtimeve e shkatërrimeve masive që kanë si qëllim turbullimin e rendit publik dhe ngjalljen e frikës e të pasigurisë së publikut;
    - Shpalljen e ligjit të luftës, deklarimit dhe vendosjes së gjendjes së jashtëzakonshme, anarkia ose mosfunksionimi i shtetit, qoftë edhe në pjesë të caktuara të vendit;

Nëse në rastin e një dëmi Siguruesi përdor të drejtën e tij për të mos dëmshpërblyer në bazë të përjashtimeve, i Siguruari do të jetë përgjegjës për të provuar se dëmi që ka ndodhur nuk ishte shkaktuar direkt ose indirekt në lidhje me këto përjashtime.

NENI 2 – SHUMA E SIGURUAR

Shuma e siguruar, si rregull do të jetë e barabartë me vlerën e sigurimit. Baza mbi të cilin do të përcaktohet shuma e siguruar do të vendoset në policën e sigurimit.
Për ndërtesat:

- shuma e siguruar do të jetë e barabartë me vlerën e zëvendësimit të saj. Vlera e zëvendësimit do të jetë vlera lokale e ndërtimit duke përfshirë shpenzimet e arkitektit dhe shpenzimet e tjera të projektimit.
- në qoftë se ndërtesa nuk është e re, pra ka amortizim atëherë shuma e sigurimit do të jetë e barabartë me vlerën aktuale. Vlera aktuale do të jetë e barabartë me vlerën e zëvendësimit të ndërtesës minus një zbritje në përputhje me gjendjen aktuale të saj, në veçanti me shkallën e amortizimit;

Për makineri:

- shuma e sigurimit, si rregull do të jetë e barabartë me vlerën e zëvendësimit të tyre. Vlera e zëvendësimit, do të jetë vlera për t'u paguar për blerjen ose prodhimin e objekteve të të njëjtit tip dhe cilësi në një gjendje si të reja, cilado qoftë shuma më e ulët;
- në raste të veçanta kur një makineri ose grup makinerish ose pajisjesh nuk mund të përdoren më ose nuk janë të përdorshme për qëllimin e të siguruarit, shuma e siguruar do të jetë vlera e tregut.

Për mallra që prodhohen, tregtohen, lëndë të para, produkte natyrore:

- për rezervat e mallit, materialit dhe të lëndës së parë çmimi i blerjes;
- për rezervat e produkteve të gatshme dhe të prodhimit të pakryer të prodhuesi – çmimi i prodhimit, e në qoftë se çmimi i tregut është më i ulët se çmimi i prodhimit – çmimi i tregut;
- në raste të veçanta, shuma e siguruar do të jetë e barabartë me vlerën mesatare të tyre, e cila përfaqëson vlerën që i Siguruari parashikon ta ketë gjatë vitit, deklaruar me shkrim nga i Siguruari.

Për pajisjet:

- shuma e sigurimit do të jetë e barabartë me vlerën e zëvendësimit të tyre.

Në rast të sigurimit në "bazë të rrezikut të parë", i cili do të deklarohet shprehimisht në policën e sigurimit, shuma e sigurimit do të përfaqësoj një pjesë të vlerës së plotë dhe siguruesi do të paguaj në rast dëmi deri në këtë shumë të siguruar, duke mos zbatuar kushtin e nënsigurimit. Primi i sigurimit do të jetë më i lartë nga ai i llogaritur për sigurimin në bazë të vlerës së plotë.

NENI 3 – POLICA E SIGURIMIT

Polica e sigurimit që Siguruesi i lëshon të Siguruarit, vërteton lidhjen e kontratës së sigurimit.
Nëse Polica e Sigurimit humbet ose dëmtohet në masën që behët e pavlefshme, me kërkesën dhe shpenzimet e të Siguruarit, Siguruesi duhet të lëshoje një dublikatë të saj.
Polica e Sigurimit lidhet në bazë të kërkesës me shkrim të të Siguruarit. Siguruesi lëshon Policën e Sigurimit dhe përcakton primin e sigurimit në bazë të të dhënave të Pyetësorit dhe deklarimeve të bëra nga i Siguruari. Pyetësori, Kushtet e përgjithshme, njoftimet e deklarimet e tjera të të Siguruarit i bashkëngjitën Policës së Sigurimit dhe janë pjesë përbërëse e saj. I Siguruari është përgjegjës lidhur me saktësinë dhe vërtetësinë e njoftimeve dhe deklarimeve të bëra prej tij. Siguruesi ka të drejtë të verifikojë vërtetësinë e njoftimeve dhe deklarimeve të të Siguruarit dhe të kryejë inspektime për saktësime të dhënash.
Kushtet e përcaktuara në Policën e Sigurimit nuk mund të ndryshohen, përveç me shtojcë që është pjesë e Policës nënshkruar nga Siguruesi dhe i Siguruari. Duke pranuar Policën e Sigurimit, i Siguruari pranon se Polica përfshin të gjitha marrëveshjet ekzistuese ndërmjet të Siguruarit dhe Siguruesit ose Agjentëve të tij në lidhje me këtë mbulim me sigurim.

NENI 4 – PERIUDHA E SIGURIMIT

Periudha e sigurimit si rregull është jo më pak se një vit, përveç rasteve kur në Policën e Sigurimit përcaktohet ndryshe, por jo

SCARDIAN UW/FSP/01.2015/002

më pak se tre muaj, përjashtuar raste të tilla si ekspozita, panaire etj.
Mbulimi në sigurim fillon në orën 00.01 të ditës së përcaktuar si ditë e fillimit në Policën e Sigurimit, me kusht që të jetë paguar më parë primi i sigurimit ose kësti i tij i parë. Mbulimi në sigurim përfundon në orën 24.00 të ditës së përcaktuar si ditë mbarimi në Policën e Sigurimit.
Përgjegjësia e Siguruesit do të fillojë në momentin kohor të përcaktuar në policë, edhe nëse pagesa e primit të sigurimit kryhet më parë.

NENI 5 – TARIFA E PRIMIT TË SIGURIMIT

Tarifa do të caktohet në bazë të shënimeve të përcaktuara nga i siguruari në pyetësorin e sigurimit. Baza për përcaktimin e primit të sigurimit është shuma (vlera) e objektit për tu siguruar, shumës së sigurimit, masave mbrojtëse, lloji i ndërtimit, instalimet e rrymës, ujit, etj. Tarifa do të caktohet veçanërisht për secilën Policë të Sigurimit.

NENI 6 – PRIMI I SIGURIMIT

I Siguruari detyrohet t'i paguajë Siguruesit primin e sigurimit sipas shumave dhe afateve të përcaktuara në policë te sigurimit. Pagesa do të quhet e kryer në momentin e kalimit të shumës së caktuar në llogarinë e Siguruesit.
Primi i sigurimit paguhet në monedhën e përcaktuar në Policën e Sigurimit.
Primi i sigurimit mund të paguhet tërësisht ose me këste.

Në rastin e pagesës së primit të sigurimit me këste:
- Numri, shuma dhe afati i pagesës se kësteve do te përcaktohet ne baze te marrëveshjes ne mes te te siguruarit dhe siguruesit.

Në rastet kur polica e sigurimit është lidhur për një periudhë disa vjeçare, primi i sigurimit mund të paguhet me këste vjetore.
I Siguruari detyrohet t'i paguaje Siguruesit primin e sigurimit në afatet e caktuara në Policën e Sigurimit.
Në rastet kur primi ose kësti i parë i tij nuk paguhet në afat, mbulimi në sigurim pezullohet deri në orën 00.00 të ditës që i Siguruari paguan shumën që detyrohet.
Në rastet kur i Siguruari nuk paguan primet në vazhdim sipas afateve të caktuara, sigurimi pezullohet nga ora 24.00 e ditës së pesëmbëdhjetë mbas mbarimit të afatit të pagimit dhe Siguruesi ka të drejtë të kërkojë zgjidhjen e Policës së Sigurimit.
Humbjet dhe dëmtimet e vërtetuara brenda afatit të mësipërm dëmshpërblehen vetëm pasi të jetë zbritur shuma e kësteve vijuese të primit të sigurimit.
Mos pagesa në kohë i kështit të dytë të primit të sigurimit sjell pasojat e mëposhtme:
- siguruesi ka të drejtë të zgjidhë kontratën e sigurimit;
- dëmshpërblimin e reduktuar në masën 40% (dyzet përqind) për humbjet dhe dëmtimet e vërtetuara përpara përfundimit të afatit të mbulimit në sigurim sipas kështit të parë të primit të sigurimit;
- kthimin nga i Siguruari të dëmshpërblimeve të paguara në masën 40% (dyzet përqind) për çdo humbje apo dëmtim të vërtetuar përpara përfundimit të afatit të mbulimit në sigurim sipas kështit të parë të primit të sigurimit.

Kur pasuria e siguruar kalon në pronësinë e një personi tjetër, kontrata e sigurimit quhet e zgjidhur. Në këtë rast primi i paguar i kthehet të siguruarit në përpjesëtim me kohën që mbetet deri në mbarim të afatit të kontratës.

NENI 7 – PJESA E ZBRITSHME

Në rastet e ndodhjes së ngjarjes së sigurimit do të zbatohet pjesa e zbritshme. Për çdo rast dëmi Siguruesi do të zbresë nga dëmshpërblimi i llogaritur pjesën e zbritshme të përcaktuar në Policën e Sigurimit në shumë absolute ose në përqindje. Pjesa e zbritshme zbatohet për çdo rast dëmi. Masa e pjesës së zbritshme do të përcaktohet në Policën e Sigurimit.

NENI 8 – NGJARJA E SIGURIMIT (obligimet e të siguruarit)
Në rastin e ndodhjes së ngjarjes së sigurimit i Siguruari duhet:
- të njoftojë Siguruesin menjëherë duke specifikuar rrethanat e ngjarjes, si dhe të njoftojë organet e rendit dhe njësitë zjarrfikëse. Një njoftim i tillë do të quhet i dhënë Siguruesit menjëherë nëse është dërguar brenda 24 orëve nga ndodhja e ngjarjes përmes cilido kanal te komunikimit telefon, email, me shkrim;
- t'i japë menjëherë rajonit përkatës të policisë një listë të pasurisë se vjedhur apo të dëmtuar;
- të marrë të gjitha masat për të shmangur ose minimizuar humbjet ose dëmtimet me sa është e mundur dhe gjatë këtyre veprimeve të ndjekë udhëzimet e Siguruesit; i Siguruari është i detyruar të kërkojë dhënien e këtyre udhëzimeve nëse lejojnë kushtet;
- të pajisë Siguruesin me librat e llogarisë dhe libra të tjerë të veprimtarisë se tij ekonomike si fatura, bilance, informacione, evidenca të ndryshme si dhe dëshmi të tjera të pasurisë të tij, të cilat janë të nevojshme të kërkohen prej Siguruesit për qëllim verifikimi ose hetimi të ngjarjes së Sigurimit, nëse kërkohet, një deklaratë ligjore për vërtetësinë e deklarimeve dhe të çdo çështjeje lidhur me to;
- të lejojë Siguruesin me kërkesën e tij dhe për sa është e arsyeshme të hetojë lidhur me shkakun dhe shumën e humbjes si dhe masën e dëmshpërblimit, duke i dhënë çdo informacion që ndihmon hetimin;
- nëse është e mundur, të mos ndryshojë asgjë në vend ngjarje pa miratimin e Siguruesit;
- t'i dorëzojë Siguruesit brenda 10 ditëve nga ndodhja e ngjarjes një listë të nënshkruar të të gjitha objekteve të humbura të dëmtuara apo të shkatërruara, sipas formularit të dhënë nga Siguruesi, si dhe vlerën për të cilën kërkon të dëmshpërblehet.
- nëse i Siguruari me qëllim apo për neglizhence nuk zbaton tërësisht apo pjesërisht detyrimet e mësipërme, Siguruesi lirohet nga përmbushja e detyrimeve të tij. Nëse organi i rendit nuk është njoftuar për objektet e humbura apo dëmtuara në kohë, Siguruesi ka të drejtë të lirohet nga detyrimi i tij vetëm për këto objekte.

NENI 9 – TRANSFERIMI I SENDEVE TË SIGURUARA

Në rast transferimi të sendeve të siguruara, i Siguruari duhet të njoftojë Siguruesin të paktën 10 ditë përpara transferimit. Në qoftëse i Siguruari nuk përmbush në kohën e duhur këtë detyrim, sigurimi mbetet i pezulluar nga ora 00.01 e ditës së mëparshme të transferimit dhe hyn përsëri në fuqi vetëm në orën 24.00 të ditës të dhjetë të mëparshme, ditë në të cilën Siguruesi ka marrë njoftim se transferimi sjell shtimin e rrezikut. Në këtë rast do të aplikohen rritje e primit për Shtimin e rrezikut.

NENI 10 – INTERESI I SIGURUAR

Nëse interesi i siguruar pushon së ekzistuari pas fillimit të sigurimit si rrjedhojë e një akti lufte ose një veprimi administrative në rast lufte ose nëse pushimi i interesit është pasojë e paevitueshme e luftës, Siguruesi ka të drejtë ta mbajë pjesën e primit që i përket periudhës së mbulimit të rrezikut.
Nëse interesi i siguruar pushon së ekzistuari për shkak të ndodhjes së ngjarjes së sigurimit, Siguruesi ka të drejtën e primit për të gjithë periudhën e sigurimit.

NENI 11 – SIGURIME TË TJERA

Nëse i Siguruari blen sigurim tjetër kundrejt rreziqeve të siguruara për mbulimin e objekteve të siguruara me këtë kontratë, ai duhet t'i njoftojë menjëherë me shkrim Siguruesit

SCARDIAN UW/FSP/01.2015/002

emrin e siguruesit tjetër dhe shumën e siguruar. Nëse i Siguruari, me dashje ose për shkak të pakujdesisë, nuk plotëson detyrimet e paragrafit të mësipërm, atëherë Siguruesi ka të drejtën e zgjidhjes së kontratës së sigurimit dhe mospagimit të dëmshpërblimit.
Nëse është përcaktuar pjesa e zbritshme dhe ekziston sigurim tjetër, atëherë masa e dëmshpërblimit që përfiton i Siguruari nga të gjitha kontratat nuk mund të jetë më e lartë se sa masa e humbjes minus pjesën e zbritshme.
Nëse në kohën e ndodhjes së një ngjarje sigurimi i cili shkakton një humbje sipas kësaj Police ekzistojnë sigurime te tjera prej të Siguruarit ose çdo personi që vepron në emër të tij që mbulojnë një humbje të tillë ose pjesë të veçanta të saj, përgjegjësia e Siguruesit do të kufizohet në pjesën që i takon (proporcionale) në një ngjarje të tillë.
Nëse Siguruari kryen sigurime tjera me qëllim që të arrijë përfitime të paligjshme, kontrata e sigurimit quhet e pavlefshme dhe Siguruesi mban primin e sigurimit.

NENI 12 – MBISIGURIMI

Në qoftë se kur lidhet kontrata I Siguruari përdorë mashtrimin dhe në këtë mënyrë kontrakton shumën e sigurimit më të madhe nga sa është vlera efektive e sendit të siguruar, Siguruesi mund të kërkojë anulimin e kontratës.
Në qoftë se shuma e kontraktuar e sigurimit është më e madhe nga sa është vlera e sendit të siguruar, ndërsa asnjëra nga palët nuk ka vepruar në mënyrë të pandërgjegjshme dhe të pandershme, kontrata mbetet në fuqi, shuma e sigurimit zbritet deri në shumën e vlerës efektive të sendit të siguruar, kurse premitë zvogëlohen përpjesëtimisht.
Në të dy rastet siguruesi i ndërgjegjshëm mban premitë e marra dhe ka të drejtë në preminë e pa zvogëluar për periudhën vijuese.

NENI 13 – NËNSIGURIMI

Kur të vërtetohet se në fillim të periudhës respektive të sigurimit vlera e sendit të sigurimit ka qenë më e madhe nga sa është shuma e sigurimit, shuma e shpërblimit që ka borxh siguruesi zvogëlohet përpjesëtimisht, përveç nëse është kontraktuar ndryshe.
Siguruesi ka për detyrë të japë shpërblim të plotë deri në shumën e sigurimit, në qoftë se është kontraktuar që raporti midis vlerës së sendit dhe shumës së sigurimit të mos ketë rëndësi për caktimin e shumës së shpërblimit.

NENI 14 – ANULIMI

Kjo Policë mund të përfundojë në çdo kohë me kërkesë të të Siguruarit dhe në këtë rast Siguruesi do të mbajë primin për kohën që Polica ka qenë në fuqi, si dhe 20% të primit të sigurimit të pashfrytëzuar për shpenzime administrative, nëse polica ka pasur dëme dhe kompania i ka paguar ato nuk mund te behet kthim primi.
Kjo Policë gjithashtu mund të përfundojë në çdo kohë me dëshirën e Siguruesit duke njoftuar të Siguruarin lidhur me këtë ndërprerje dhe në këtë rast Siguruesi do të jetë i detyruar të kthejë primin në proporcion me kohën e mbetur nga anulimi i Policës deri në përfundim të saj.

NENI 15 – DETYRIME

Shtimi i rrezikut:
- I Siguruari në kohën e lidhjes së kontratës së sigurimit duhet të informojë, me shkrim Siguruesin për të gjitha rrethanat e njohura prej tij dhe që janë thelbësore për vlerësimin e rrezikut.
- Rrethanat janë thelbësore nëse ato janë të një natyre të tillë që mund të influencojnë vendimin e Siguruesit për të përfunduar ose jo kontratën, apo për kushtet që duhet të vendosë.
- Siguruesi ka të drejtë të ndryshojë masën e primit të sigurimit, të shumës së sigurimit ose afatin e sigurimit si dhe zgjidhjen e kontratës së sigurimit.
- Siguruesi mund gjithashtu të zgjidhë kontratën e sigurimit nëse i është dhënë informacion i gabuar. Primi i sigurimit nuk i kthehet të Siguruarit.
- Në rast dëmi, Siguruesi lirohet nga detyrimi për dhënie dëmshpërblimi kur shkak i dëmit është një rrethanë që nuk i ishte bërë e njohur atij nga i Siguruari.
- Këto dispozita janë të vlefshme edhe për përfituesin, nëse vërtetohet nga Siguruesi se ai kishte dijeni për pasaktësinë e deklarimeve ose harresave në lidhje me rrezikun.

Shtimi i rrezikut ndodh kur:
- mjetet e sigurimit që ekzistonin në kohën e përpilimit të kërkesës së sigurimit apo të përcaktuara në Policën e Sigurimit janë pakësuar në numër, janë zvogëluar në përmasa apo ju është pakësuar efektiviteti;
- pasi ka humbur një çelës i hyrjes në lokal apo çelës dhome a mbajtëseje, dryni apo brava nuk është zëvendësuar me një tjetër të së njëjtës cilësi;
- në godinën ku janë vendosur lokalet e siguruara kryhen punime ndërtimi ose riparimi, ose në ndërtesën ngjitur me të janë vendosur vinça apo pajisje të së njëjtës natyrë;
- dhomat që kufizohen direkt me lokalin/objektin e siguruar nga lart, poshtë apo anash, rrinë përherë apo përkohësisht bosh;
- ndërpritet përkohësisht ose përherë puna në njësinë ku është vendosur pasuria e siguruar, p.sh. gjatë ditëve të pushimeve.
- një vendbanim që është i zënë, lihet bosh për më tepër se 60 ditë pa mbikëqyrje.

Nëse shtimi i rrezikut është i tillë që për sigurimin do të ishte kërkuar një prim më i madh, Siguruesi mund të kërkojë modifikimin e Kushteve të Sigurimit vazhdues. Në rast se i Siguruari nuk njofton pranimin e kushteve të reja brenda 15 ditësh nga data e komunikimit duke paguar primin shtesë të kërkuar, Siguruesi ka të drejtë që, sipas paragrafit të mësipërm (Shtimi i rrezikut) dhe me afat paralajmërimi 15 ditor, të zgjidhë Policën e Sigurimit, ose të përjashtojë nga Polica pjesët që iu referohet shtimi i rrezikut kur këto pjesë konsiderohen si të veçanta në Policë. Nëse dëmi ndodh më parë se të kenë kaluar afatet e komunikimit dhe të zgjidhjes së Policës, shuma që Siguruesi detyrohet të paguajë, pakësohet duke pasur parasysh përpjesëtimin midis primit të caktuar në Policë dhe atij që do të fiksohej në se rreziku i shtuar do të kishte ekzistuar në momentin e lidhjes së Policës.
Nëse i Siguruari ndërmerr ose ndryshon një veprimtari të çfarëdo lloji apo madhësie apo bën ndryshime ne objektin e siguruar, ai duhet të njoftojë menjëherë me shkrim Siguruesin. Nëse ndërmarrja apo ndryshimi i veprimtarisë përfshin shtim të rrezikut zbatohen parashikimet e paragrafit (Shtimi i rrezikut) nga dita që është ndërmarrë ose ndryshuar veprimtaria Siguruesi do të ketë të drejtën për një tarife primi më të lartë. Kjo nuk do të zbatohet nëse Siguruesi është liruar nga plotësimi i detyrimit të tij në rast dëmi për shkak të shtimit të rrezikut.
I Siguruari duhet:
- të plotësojë dhe zbatojë të gjitha masat e sigurimit të përcaktuara në mënyrë specifike në policën e sigurimit dhe të tregojë përkujdesjen e duhur në parandalimin e dëmit.
- të ketë të regjistruara letrat me vlerë, dokumentet të tjerë me vlerë, koleksione dhe objekte të tjera për të cilat janë parashikuar që të kryhen regjistrime, dhe t'i ruajë ato në mënyrë të tillë që të mos ketë mundësi të dëmtohen ose humbasin së bashku me objektet e siguruara.

Nëse i Siguruari nuk arrin të plotësojë kushtet e përcaktuara më sipër, Siguruesi, brenda një muaji që ka marrë dijeni, mund të zgjidhë kontratën e sigurimit duke e njoftuar të Siguruarin me shkrim. Siguruesi do të lirohet nga detyrimi për dhënien e dëmshpërblimit nëse shkaku i dëmit ose humbjes është

SCARDIAN UW/FSP/01.2015/002

mosplotësimi nga i Siguruari i detyrimeve me qëllim ose nga neglizhenca e rëndë.
I Siguruari do të lajmërojë menjëherë Siguruesin për:

- çdo bashkim ose shkrirje me veprimtari të tjera ekonomike ose çdo blerje, dhënie, transferim, lënie peng apo shitje të pasurive apo aksioneve që shkaktojnë ndryshime në pronësinë ose kontrollin financiar ose tjetër, të veprimtarisë ekonomike;
- heqjen e kontrollit të të Siguruarit mbi veprimtarinë ekonomike nga çdo Qeveri apo zyrtar i caktuar nga çdo Qeveri apo Autoritet Lokal.

Kusht për vazhdimin e mbulimit në sigurim është që i Siguruari t'i japë menjëherë Siguruesit informacionin e kërkuar dhe i Siguruari të paguajë primin shtesë siç mund të kërkojë Siguruesi si rrjedhojë e këtij ndryshimi.

NENI 16 – EKSPERTIMI

Siguruesi brenda 10 ditëve nga njoftimi i të Siguruarit duhet të fillojë ekspertimin e dëmit të ndodhur.
Në rastet kur i Siguruari nuk pranon plotësisht ose pjesërisht akt-ekspertimin e Siguruesit, e njofton atë me shkrim brenda tre ditëve nga marrja e këtij akti.
Lidhur me mosmarrëveshjen të dy palët caktojnë një ekspert tjetër ose një grup ekspertësh të përbërë nga përfaqësues të tyre ose të tretë. Eksperti ose grupi i ekspertëve të lartpërmendur nuk kanë të drejtë të riekspertojnë apo të vazhdojnë riekspertimin e filluar kur vërtetohen dëmtime të tjera të pasurisë së siguruar. Në këto kushte, procedura e ekspertimit do të rifillonte sipas nenit më sipër.
Ekspertët duhet:

- të verifikojnë dhe sqarojnë rrethanat e ngjarjes;
- të verifikojnë saktësinë e deklaratave apo përshkrimeve që rezultojnë nga aktet kontraktuale dhe të përcaktojnë nëse në momentin e dëmtimit ekzistonin rrethana që kishin ndryshuar rrezikun dhe nuk ishin komunikuar;
- të verifikojnë nëse i Siguruari ka plotësuar detyrimet e tij;
- të verifikojnë ekzistencën, sasinë dhe cilësinë e sendeve të siguruara (të vjedhura ose jo);
- të kryejnë vlerësimin e dëmit, konform Kushteve të Sigurimit dhe Policës së Sigurimit.

NENI 17 – DËMSHPËRBLIMI

Të gjitha përfitimet sipas kësaj Police do të humbasin nëse një kërkesë për dëmshpërblim bërë sipas kësaj Police përmban:

- mashtrim, ose
- në mbështetje të kërkesës është bërë ose përdorur ndonjë deklarim falls, ose
- nga i Siguruari apo dikush tjetër që vepron në emër të tij janë përdorur mënyra ose mjete mashtruese për të përfituar sipas kësaj Police, ose
- nëse çdo dëm shkaktohet nga veprimet e qëllimshme ose me paramendim të të Siguruarit.

Nëse padia për dëmshpërblim nuk është paraqitur në Gjykatë brenda dy vjetësh nga data që Siguruesi e ka refuzuar me sigurim, Siguruesi lirohet nga detyrimet e tij.
Detyrimi i Siguruesit për dëmshpërblim kufizohet deri në masën e shumës së siguruar. Dëmshpërblimi nuk do të jetë më i lartë se masa e humbjes, edhe nëse në momentin e ndodhjes së ngjarjes së sigurimit shuma e siguruar është më e lartë se vlera e sigurimit.

Do të dëmshpërblehet si më poshtë:
NDËRTESA

- në rastin e objekteve të shkatërruara ose humbura si pasojë e një ngjarje sigurimi. Siguruesi do të dëmshpërblejë vlerën e siguruar sipas pikës a;
- në rastin e objekteve të dëmtuara si pasoj e një ngjarje sigurimi, Siguruesi do të dëmshpërblej shpenzimet e riparimit që bëhen të nevojshme nga dëmtimi, por jo më shumë se vlera e siguruar. Kur sigurimi është bërë në bazë të vlerës aktuale do të bëhet një zbritje në përputhje me shkallën e amortizimit;

MAKINERIA DHE PAJISJET

- në rastin e objekteve të shkatërruara ose të humbura, Siguruesi do të dëmshpërblej vlerën aktuale menjëherë para ndodhjes së ngjarjes së siguruar dhe përcaktuar në Policën e Sigurimit. Shpenzimet për transportin, koston e montimit, taksat doganore do të dëmshpërblehen në qoftëse se në momentin e marrjes në sigurim këto shpenzime janë përfshirë veçanërisht në shumën e siguruar;
- në rastin e objekteve të dëmtuara Siguruesi do të dëmshpërbleje shpenzimet e nevojshme që duhet të bëhen për restaurimin e makinës së dëmtuara në gjendjen e mëparshme, dhe e përcaktuar në Policën e Sigurimit, por jo më shumë se vlera aktuale, menjëherë para ndodhjes së ngjarje së sigurimit.

MALLRAT

- në rastin e mallrave të shkatërruara, të humbura ose të dëmtuara, Siguruesi do të dëmshpërblejë vlerën e tyre përkatëse, por jo më shumë se shuma e siguruar e përcaktuar në Policën e Sigurimit.
- nga dëmshpëblimi do të zbritet vlera e pjesëve të mbetura ose të shpëtuara; nuk do të merren parasysh shpenzimet për punimet restauruese të vendosura nga autoritetet shtetërore dhe shpenzimet shtesë që janë rrjedhojë e progresit teknologjik.

Dëmshpërblimi maksimal që do të paguajë Siguruesi për çdo dëm nuk do të kalojë shumën e siguruar të rënë dakord për secilin objekt.
Siguruesi mund të shtyjë kohën e pagesës:

- për aq kohë sa ekzistojnë dyshime mbi të drejtën e të Siguruarit për të marrë pagesën;
- në qoftë se janë filluar hetime penale në lidhje me ngjarjen e sigurimit kundër të Siguruarit, anëtarëve te familjes se tij apo punëtorëve te tij;
- për aq kohë sa i Siguruari nuk paraqet dhe plotëson dokumentet e kërkuara nga Siguruesi.

Në qofte se Siguruesi ka bërë pagesën e ç'dëmtimit për vlerat e dëmtuara, sendet e siguruara automatikisht bëhen pronë e Siguruesit. Në rast se i Siguruari nuk është dakord me këtë, shuma e dëmshpërblimit do të zvogëlohet në masën që përfiton i siguruari nga shitja e artikujve të dëmtuar.
Në qoftë se sendet e vjedhura janë zbuluar pas pagesës së zhdëmtimit i Siguruari ka të drejtë të marrë ato kundrejt rimbursimit të dëmshpërblimit ose të vendosë ato në dispozicion të Siguruesit.
Pas likuidimit të dëmshpërblimit, objektet mbeten të siguruara deri në mbarim të afatit të kontratës së sigurimit për diferencë midis shumës së siguruar dhe dëmshpërblimit të paguar, duke bërë për këtë aneks të veçanta në policën e sigurimit. Me kërkesën e të Siguruarit, shuma e siguruar mund të rivendoset duke paguar prim shtesë dhe duke bërë shënimet përkatëse në policën e sigurimit.
Siguruesi, brenda 30 ditëve nga data e marrjes së dokumenteve të dëmit nga I Siguruari, detyrohet që:

- të bëjë pagesën në rast të dëmshpërblimit (Nëse lënda është kompletuar me te gjithë dokumentacionin e nevojshëm për kompensim).

NENI 18 – KALIMI I TË DREJTËS (SUBROGIMI)

I Siguruari sipas këtyre kushteve, me shpenzimet e Siguruesit, do të kryej dhe do të lejojë të kryhen të gjithë ato veprime që mund të jenë të nevojshme ose të kërkuara nga Siguruesi në interes të çdo të drejte ose mjeti ose dëmshpërblimi të pjesshëm ose të plotë prej palëve nëse këto veprime ose çështje janë ose bëhen të nevojshme ose kërkohen para ose pas dëmshpërblimit prej të Siguruarit.

NENI 19 – KUFIZIMET TERRITORIALE

SCARDIAN UW/FSP/01.2015/002

Shtrirja territoriale e këtyre kushteve është territori i KOSOVËS (vendi ku është vendosur Siguruesi). Kushtet e përgjithshme i nënshtrohen ligjit / jurisdiksionit të Republikës së Kosovës.

NENI 20 – GJUHA E PËRDORUR NË POLICË, KUSHTE DHE KLAUZOLA

Gjuha e përdorur në kushtet e përgjithshme për sigurimin e rreziqeve themelore të pronës si dhe klauzolave shtesë të bashkangjitura në policën e sigurimit është gjuha Shqipe dhe sipas kërkesës edhe gjuha Angleze. Në rast të mospërputhjes së fjalëve në gjuhën shqipe me atë angleze, fjalët e shkruara në gjuhën shqipe do të mbizotërojë.

NENI 21 – ZGJIDHJA E MOSMARVESHJEVE

Mosmarrëveshjet në qoftë se nuk zgjidhen me mirëkuptim, do të zgjidhen nga gjykata kompetente e vendit ku është lidhur Polica e Sigurimit

PROCEDURA E ANKESËS

Qëllimi ynë është që ta bëjmë punën drejtë që nga fillimi dhe gjithmonë. Në rast se ne bëjmë ndonjë gabim, ne do të mundohemi që ta rregullojmë shumë shpejt. Ne do tju konfirmojmë gjithmonë pranimin e ankesës brenda pesë ditëve të punës dhe do ta bëjmë më të mirën tonë që ta zgjidhim problemin brenda katër javëve. Në rast se ne nuk mundemi, do t'ju njoftojmë kur mund të pritet përgjigjja.
Në rast se ju keni ankesë ju lutemi të kontaktoni në:
Kompania e Sigurimeve SCARDIAN J.S.C.
Rr. Perandori Justinian Nr.69
10000, Prishtinë
Republika e Kosovës
Numri i telefonit: 00381 38 777 444
Fax: 00381 38 777 444
Email: ankesa@scardian.com

SCARDIAN UW/FSP/01.2015/002

F. Klauzola 1 – Sigurimi nga Tërmeti

Rreziku plotësues tërmeti do të aplikohet në të gjitha llojet e sigurimit të pasurisë, kur paraprakisht është aplikuar sigurimi nga zjarri. Siguruesi dëmshpërblen të Siguruarin për humbjen ose dëmtimin e pasurisë së siguruar në mënyrë të papritur, të paparashikuar dhe aksidentale si pasojë e tërmetit, si dhe zjarrit i cili vjen nga tërmeti.

Me kusht që:

- Tërmeti duhet të jetë i regjistruar nga stacionet sizmike, si dhe të ketë një vlerë jo më të vogël se 5 Ballë sipas shkallës MSK-64.
- Objektet ndërtimore të cilat sigurohen nga tërmeti duhet të jenë të ndërtuara në përputhje me zonën sizmikë.
- Tërmeti i shkaktuar duhet të jetë i regjistruar në mënyrë sizmike – në entin sizmik..
- Një rast i krijuar do të konsiderohet dridhja e parë e shfaqur dhe çdo dridhje tjetër e cila ndodh brenda intervalit kohor prej 72 orëve nga paraqitja e dridhjes së parë
- Pjesa e zbritshme e paraparë në policën e sigurimit për rrezikun e tërmetit është e aplikueshme.

Ky sigurim nuk do të mbulojë dëmtimet:

- në afresket dhe zbukurimet murale,
- në enët ujë mbajtëse të vendosura në muret, gardhet ose rrethimet e jashtme lindur, shkaktuar, shtuar direkt ose indirekt nga reaksioni bërthamor, rrezatimi bërthamor ose ndotjet radioaktive,
- shkaktuar nga përmbytja, vërshimi, valët e baticës.

Me sigurim nuk përfshihen dëmet indirekte si pasojë e tërmetit që janë:

- e humbura në prodhim;
- e humbura për shkak të ndërprerjes së punës;
- e humbura në përgjegjësitë e kontraktuara;
- e bëra për harxhimet e shkaktuara për shpëtim dhe spastrim;
- në zvogëlimin e vlerës estetike.

*** Kjo klauzolë është pjesë përbërëse e policës së sigurimit të pronës nga zjarri dhe rreziqet shtesë dhe së bashku me kushtet e përgjithshme, pyetësorin e marrjes në sigurim si dhe dokumentet tjera përbëjnë sigurimin e pronës.

SCARDIAN UW/FSP/01.2015/002

G. Klauzola 2 – Sigurimi nga Stuhia

Siguruesi dëmshpërblen të Siguruarin për humbjen ose dëmtimin e pasurisë së siguruar në mënyrë të papritur, të paparashikuar dhe aksidentale si pasojë e veprimit të stuhisë.

Stuhi do të konsiderohet një lëvizje ajri me forcë jo më të vogël se 8 shkallë (17.2 m/s ose 62 km/orë) shkaktuar nga kushtet meteorologjike.

Do të konsiderohet se ka fryrë era me këtë shpejtësi në një vend ku gjenden gjërat e siguruara, në qoftë se era i ka thyer degët dhe trungjet ose i ka dëmtuar objektet ndërtimore të mirëmbajtura rregullisht. Në rast dyshimi, i siguruari duhet ta vërtetojë shpejtësinë e erës me raportin e shërbimit hidrometeorologjik.

Siguruesi do të paguajë demshpërblimin për objektet e siguruara, të cilat janë shkatërruar ose dëmtuar nga stuhia, nëse shkatërrimi ose dëmtimi:

- shkaktohet nga ndikimi direkt i stuhisë, ose
- shkaktohet nga stuhia, duke hedhur pjesë të ndërtesës, pemë ose objekte të tjera brenda objekteve të siguruara ose ndërtesës në të cilën janë vendosur objektet e siguruara, ose
- është si pasojë e humbjes ose dëmit të shkaktuar nga stuhia në objektet e siguruara, ose elementë të ndërtesës të këtyre objekteve.

Ky mbulim nuk do të shtrihet tek:

- humbja ose dëmi në ndërtesat që nuk janë gati për shfrytëzim ose objekte brenda ndërtesave të tilla;
- humbja ose dëmi i shkaktuar nga përmbytja ose orteku;
- humbja ose dëmi për shkak të shiut, breshërit, dëborës ose hyrjes të papastërtive nëpërmjet dritareve të cilat nuk kanë qenë mbyllur ose nëpërmjet hapjeve të tjera, në qoftë se të tilla hapje nuk janë shkaktuar nga vetë stuhia,
- humbja ose dëmi në objektet e vendosura jashtë;
- humbja ose dëmi në objektet e fiksura jashtë ndërtesave (p.sh sinjale, ndriçues neon, tenda, qepena, antena radio ose televizive) linja elektrike mbitokësore, duke përfshire mbështetëset, shtyllat ose gardhet.

*** Kjo klauzolë është pjesë përbërëse e policës së sigurimit të pronës nga zjarri dhe rreziqet shtesë dhe së bashku me kushtet e përgjithshme, pyetësorin e marrjes në sigurim si dhe dokumentet tjera përbëjnë sigurimin e pronës.

SCARDIAN UW/FSP/01.2015/002

H. Klauzola 3 – Sigurimi nga Breshëri

Siguruesi dëmshpërblen të Siguruarin për humbjen ose dëmtimin e pasurisë së siguruar në mënyrë të papritur, të paparashikuar dhe aksidentale si pasojë e veprimit të breshërit.

Mbulimi në sigurim nuk do të shtrihet tek :

- ndërtesat që nuk janë gati për shfrytëzim ose objekte brenda këtyre objekteve,
- humbja ose dëmi për shkak të shiut, dëborës, papastërtive që hyjnë nëpërmjet hapjeve të tjera, nëse hapje të tilla nuk janë shkaktuar nga vetë breshëri,
- humbja ose dëmi në objektet e vendosura jashtë;
- humbja ose dëmi në objekte të fiksuara në pjesën e jashtme të ndërtesës (p.sh sinjalet, ndriçuesit neon, tenda, qepena, antena radio ose televizive) linja elektrike mbitokësore, duke përfshirë mbështetëset, shtyllat ose gardhet,

I Siguruari garanton mirëmbajtjen e rregullt të objekteve të siguruara, veçanërisht çative.

*** Kjo klauzolë është pjesë përbërëse e policës së sigurimit të pronës nga zjarri dhe rreziqet shtesë dhe së bashku me kushtet e përgjithshme, pyetësorin e marrjes në sigurim si dhe dokumentet tjera përbëjnë sigurimin e pronës.

SCARDIAN UW/FSP/01.2015/002

I. Klauzola 4 – Sigurimi nga Vërshimi

Siguruesi dëmshpërblen të Siguruarin për humbjen ose dëmtimin e pasurisë së siguruar në mënyrë të papritur, të paparashikuar dhe aksidentale si pasojë e veprimit të vërshimit.

Vërshim do të konsiderohet rasti kur:

- uji i shtratit të qëndrueshëm (lumit, liqenit, detit) përmbyt rastësisht vendin ku është vendosur pasuria e siguruar, vërshon duke kaluar bregun, ledhet, cekëtinat, çan ledhet dhe digat dhe shpërndahet për shkak të rrymës së ujit me nivel të lartë, valëve dhe ujit të tepërt nga liqenet artificiale;
- vërshimi i ujit për shkak të shiut të madh, të papritur, si dhe vërshimi rastësisht për shkak të reshjeve shumë të mëdha, gërryen gjatë pjerrësive, rrugëve;
- tejkalohet ngritja e nivelit të ujërave sipërfaqësore dhe nëntokësore, krahas me pasojat e saj, por vetëm kur kjo prek trupin e objektit në ujë. Ngritja e nivelit të ujërave sipërfaqësore matet sipas gjendjes mujore normale të ujit ose prurjes së tij të matur në hidromatësin më të afërt. Për çdo muaj në veçanti konsiderohet normal niveli më i lartë i ujit ose prurja e tij gjatë 20 viteve të fundit, përveç rasteve kur nivelet ekstremale të ujit janë tejkaluar jashtë mase;
- ky sigurim mbulon vetëm dëmet e shkaktuara në artikujt e siguruar gjatë vërshimit (përmbytjes) ose menjëherë pasi uji ka vërshuar;

Ky sigurim nuk mbulon dëmet për shkak të:

- influencës mekanike të ujit brenda tubacioneve të ujit, kanaleve, tuneleve;
- kalbëzimit të thatë;
- fundosjes, uljes së tokës, që rrjedh nga përmbytja;
- ndikimit të ujit të nëndheshëm në pilota, gropa themeli ose punime të ndryshme, puse miniere, korridore nëntokësore dhe gropa minerare.
- ujit të lëshuar prej sistemeve të vaditjes, me kusht që vërshimi i tij jashtë nuk është pasojë e përmbytjes;
- vendosjes së objekteve të siguruara në shtrate lumi ose përroi të thatë dhe aktivë, ose në hapësirën midis shtratit të lumit dhe bregut të lumit (hapësira e vërshimit);
- magazinimit të mallrave jo sipas rregullave të kërkuara;
- mallrave dhe produkteve të gatshme të cilat nuk janë vendosur dhe sistemuar në rafte që të jenë të ngritura nga toka të paktën 20 cm.

Ky sigurim nuk do të mbulojë dëmtimet në ndërtesat e ngritura mbi ujë, të shkaktuar nga errozioni nga jashtë; në kanalet, tunelet ose tubacionet e ujit si dhe dëmet e shkaktuara nga presioni për shkak të përmbytjes, në qoftë se nuk është rënë dakort ndryshe.

*** Kjo klauzolë është pjesë përbërëse e policës së sigurimit të pronës nga zjarri dhe rreziqet shtesë dhe së bashku me kushtet e përgjithshme, pyetësorin e marrjes në sigurim si dhe dokumentet tjera përbëjnë sigurimin e pronës.

SCARDIAN UW/FSP/01.2015/002

J. Klauzola 5 – Sigurimi nga Rrëshqita e Tokës

Siguruesi dëmshpërblen të Siguruarin për humbjen ose dëmtimin e pasurisë së siguruar në mënyrë të papritur, të paparashikuar dhe aksidentale si pasojë e rrëshqitjes së tokës.

Ky sigurim mbulon humbjen ose dëmin për shkak të rrëshqitjes së sipërfaqes së tokës në zona të pjerrëta, me plasaritje dhe çarje në formë damarësh, që shihen qartë, të cilat në periudha të shkurtra kohe shkaktojnë deformacione statike të rrezikshme ose çarje të mëdha në ndërtesat.

Siguruesi lirohet nga detyrimi për të paguar kërkesat për dëmshpërblim në rastet kur:

- zona ku është vendosur ndërtesa ka filluar të rrëshqasë përpara se të lëshohet Polica e Sigurimit;
- veprimet e njeriut (si hapje kanali, gërmime, sizmiciteti i induktuar, etj.) çojnë në një shkëputje tektonike sipërfaqësore;
- ndodh ulje, fundosje e themeleve, cedim;
- ndodh një rrëshqitje e vogël gjeologjike e tokës dhe që duket në çarje të vogla të ndërtesave;
- ka grope thithëse, goditje ose shkatërrime të malit ndërsa punohet nëntokë apo mbi sipërfaqen e tokës (karriera) nëpër galeri ose ballin e saj;
- ka rrëshqitje të poshtme të strukturave të reja ose vendbanimeve ose erozion bregdetar;
- ka dëmtim në ose që duket në lëvizjen e pllakave të dyshemesë, nëse themelet e poshtme të mureve të jashtme të ndërtesës nuk janë të dëmtuara në të njëjtën kohë;
- ka dëmtime në muret e pishinave, verandave, tarracave, rrugëve, portave, gardheve ose kopshteve, nëse ndërtesat ose ngrehinat ndihmëse ose garazhet nuk janë të dëmtuara në të njëjtën kohë;
- përdoren materiale defekteve ose dëmet që rrjedhin nga të metat e mjeshtërisë gjatë periudhës së ndërtimit të themeleve;
- rrëshqitja ka ardhur si rezultat i përmbytjes.

Ky sigurim nuk do të mbulojë shpenzimet për përmirësimin e tokës.

*** Kjo klauzolë është pjesë përbërëse e policës së sigurimit të pronës nga zjarri dhe rreziqet shtesë dhe së bashku me kushtet e përgjithshme, pyetësorin e marrjes në sigurim si dhe dokumentet tjera përbëjnë sigurimin e pronës.

SCARDIAN UW/FSP/01.2015/002

K. Klauzola 6 – Sigurimi nga Thyerja e Xhamave

Siguruesi dëmshpërblen të Siguruarin për humbjen ose dëmtimin në mënyrë të papritur, të paparashikuar dhe aksidentale të xhamave deri në shumën e përcaktuar në Policën e Sigurimit.

Me termin thyerje të xhamave do të kuptohet:

- Thyerjen e të gjithë fletëve dhe/ose shtresave të xhamit të fiksuara në dritaret dhe dyert e ndërtesave duke përfshirë pjesët e ambientit rrethues që janë të përfshira në aktivitetin e Biznesit të të Siguruarit dhe të xhamave të jashtëm të ndërtesave, duke përfshirë pasqyrat e fiksuara në mure dhe xhamat e fiksuara ne vitrinë (përveç dhomave frigoriferike për ushqime të ngrira).
- Shpenzimet e zëvendësimit të skeletit të dritareve dhe pajisjeve të tyre që dëmtohen si rrjedhim i thyerjes së xhamave nga çdo shkak.
- Gjithashtu Siguruesi do të dëmshpërblejë të Siguruarin në lidhje me dëmin në mallrat e vendosura në dritare që vjen si shkak i thyerjes së këtyre xhamave deri në vlerën 500 Euro për të gjitha rastet në total gjatë Periudhës së Sigurimit.

Përjashtimet e rrezikut të thyerjes së xhamave.
Nuk do të dëmshpërblehen:

- Shkrimet e shkruara mbi xhama, relievimet mbi xhama, përkuljet e xhamave;
- Shpenzimet e rilëvizjes dhe rimagazinimit të skeleteve të dritareve si dhe të pajisjeve të tyre (nëse nuk përfshihen në Formular);
- Humbjet e shkaktuara nga vonesat ose ndërprerja e Biznesit;
- Thyerja ose dëmtimi që vijnë si rezultat i riparimeve, zbukurimeve, shtesave ose ndryshimeve në zonën përreth që është në pronësi të të Siguruarit ose thyerja ose dëmtimi i xhamave të vendosur në mënyrë korrekte dhe që vijnë si pasojë e këtyre thyerjeve ose dëmtimeve;
- Xhamat që konstatohet se janë dëmtuar para fillimit të periudhës së sigurimit si dhe çdo dëm vijues i këtij dëmi;
- Thyerja ose dëmtimi i shkaktuar nga zjarri.

Kushtet

1. Klauzola e Vlerësimit.

Aty ku xhamat e ndonjë lloji që janë të siguruar sipas kësaj Klauzole nuk prodhohen më, atëherë vlera e xhamit të thyer do te merret sipas çmimit të fundit që disponohet nga një prodhues xhamash që është me reputacion dhe që prodhon xhama të ngjashëm me xhamin e thyer.

2. Klauzola e pjesëve të shpëtuara.

Në lidhje me pagesën e dëmshpërblimit Siguruesi ka të drejtë të zbresë nga shuma e dëmshpërblimit vlerën e çdo pjese të shpëtuar dhe i Siguruari me shpenzimet e tij, do të marrë të gjitha masat për të ruajtur pjesët e shpëtuara dhe do te lëvizë çdo gërme, ornament dhe sende të ngjashme me to që nuk janë të ngjitura me xhamin e dëmtuar.

*** Kjo klauzolë është pjesë përbërëse e policës së sigurimit të pronës nga zjarri dhe rreziqet shtesë dhe së bashku me kushtet e përgjithshme, pyetësorin e marrjes në sigurim si dhe dokumentet tjera përbëjnë sigurimin e pronës.

SCARDIAN UW/FSP/01.2015/002

L. Klauzola 7 – Sigurimi nga Vjedhja

Siguruesi dëmshpërblen të Siguruarin për humbjen ose dëmtimin e pasurisë së siguruar në mënyrë të papritur, të paparashikuar dhe aksidentale si pasojë e vjedhjes, vjedhës që çon në grabitje, grabitjes si dhe veprimet në tentativë për kryerjen e këtyre akteve brenda objektit ose mjedisit përreth.

A. Termi vjedhje do të aplikohet nëse një person:
- arrin të hyjë/dalë në objektin e siguruar, me thyerje;
- hap me forcë një kasafortë ose një kontejner brenda objektit;
- arrin të futet në objektin e siguruar me anë të një çelësi origjinal të cilin ai e ka vjedhur ose grabitur;
- futet me mënyra të fshehta në objekt, d.m.th. hyn fshehtas në objekt dhe përpiqet të mos zbulohet. Sidoqoftë mbulimi do të parashikohet nëse personi lë gjurmë duke dalë nga objekti i siguruar, të cilat mund të përdoren si dëshmi.

B. Termi vjedhje që çon në grabitje do të aplikohet nëse personi është kapur në aktin e vjedhjes dhe vepron siç përcaktohen në pikën C për të mbajtur në dorëzim pasurinë e vjedhur.

C. Termi grabitje do të aplikohet nëse:
- është përdorur forcë ndaj të siguruarit ose njërit ndaj punonjësve të tij për të eliminuar çdo rezistencë për dorëzimin e pasurisë së siguruar,
- i siguruari ose punonjësi i tij dorëzon pasurinë e siguruar ose e lejon atë të merret i detyruar nga kërcënimi për dëmtim trupor ose vdekje brenda objektit të siguruar. Nëse ka më shumë se një objekt të siguruar kjo do të aplikohet vetëm për atë objekt në të cilin është kryer kërcënimi;
- vlerat e siguruara i janë marrë të siguruarit ose punonjësve të tij sepse rezistenca e tij ose e tyre është eliminuar si pasojë e një dëmtimi fizik të tij ose të tyre nga një aksident ose shkaqe të tjera për të cilat ai ose ata nuk mund të jenë përgjegjës.

Për pikën C një pjesëtar i familjes së të Siguruarit në moshë madhore të cilit i janë lënë në ngarkim vlerat e siguruara për një periudhë të kufizuar kohe, do të konsiderohet me të njëjtin status si punonjës.

A. Përjashtime të rrezikut të vjedhjes

i. Sigurimi nga Vjedhja nuk mbulon dëmtimet apo humbjet që shkaktohen drejtpërdrejt apo indirekt prej:
- shpërdorimit, përvetësimit, falsifikimit, mashtrimit, apo veprimeve të tjera të kryera me qëllim ose nga pakujdesia e rëndë e të Siguruarit, pjesëtareve të familjes ose punonjësve të tij;
- humbjeve të pashpjegueshme, zhdukjeve misterioze, mungesave në inventar, mungesave të shkaktuara nga gabimet kontabël ose në numërim gjatë inventarit;
- vjedhjes së thjeshtë, vjedhjes nga klientët, vjedhjes me mashtrim, etj., që nuk përfshijnë dhunën e drejtpërdrejtë fizike apo psikike ndaj personave apo objekteve të siguruara;
- Vjedhjes se veturave kur janë te siguruara si mall ne qofte se çelësat nuk kane qene ne kasaforte;
- Kartëmonedha, dokumente si libreza kursimesh, libra llogarie, letra me vlerë, pulla postale, monedha e medalje, metale të çmuar të papërpunuar dhe objekte të prodhuara nga metale të çmuar, përveç objekteve që shërbejnë si zbukurime dhome, bizhuteri, perla e gurë të çmuar, ë veçantë nëse nuk janë vendosur ne kasaforte.
- manipulimit ose keqpërdorimit të pajisjeve elektronike të përpunimit të të dhënave; gjithashtu do të përjashtohen dëmet që rrjedhin nga dëmtimi i çdo lloj pajisjeje hardware e software;
- zjarrit, eksplozionit ose çarjes së tubacioneve të ujit, edhe në se një gjë e tillë ndodh si rrjedhojë e vjedhjes;
- tërmetit, stuhive, shpërthimeve vullkanike, përmbytjeve, ndotjeve radioaktive e shpërthimit bërthamor;

Siguruesi nuk mbulon dëme që shkaktohen e lehtësohen me qëllim e faj nga:
- persona që banojnë me të Siguruarin dhe zënë kanalet e komunikimi ku ndodhen sendet e siguruara ose kanalet me të cilat komunikojnë;
- vartësit e të Siguruarit;
- të ngarkuarit me mbikëqyrjen e sendeve të siguruara ose lokaleve ku ndodhen këto objekte;
- personat e lidhur me të Siguruarin në raporte farefisnie ose krushqie edhe në qofte se nuk bashkëjetojnë.

B. Detyrime të rrezikut të vjedhjes

I Siguruari detyrohet:

i. të zbatojë masat e rregullat e sigurimit, rregullat e rekomandimet e policisë si dhe të tregojë përkujdesjen e duhur për parandalimin e dëmit; p.sh. në rast të largimit të të siguruarit ose për sa kohë që puna në biznesin e tij është ndërprerë, dyert - duke përfshirë dyert e kasafortave - dhe të gjitha hyrjet në objekt duhet të mbahen të mbyllura gjatë gjithë kohës.

ii. të regjistrojë mallin, sendet e letrat me vlerë dhe dokumente të tjerë dhe t'i ruajë ato në kasafortë.

iii. të gjitha pajisjet e sigurimit që kanë ekzistuar në kohën që është bërë kërkesa për sigurim ose për të cilat është rënë dakort për t'u pajisur më vonë - në veçanti sistemi i alarmit - duhet të ruhen dhe të mbahen plotësisht në punë. I siguruari është i detyruar t'i provojë dhe t'i kontrollojë këto pajisje një herë në vit.

iv. për objektet tregtare duhet që paratë, sendet dhe letrat me vlerë dhe dokumenta të tjera të mbahen në kasafortë gjë që plotëson kërkesat e sigurisë të përshkruara nga Siguruesi. Nëse për arsye organizimi kjo gjë nuk është e mundur, duhet të lajmërohet siguruesi me shkrim menjëherë.

C. Ndodhja e ngjarjes së sigurimit nga vjedhja

i. Në rastin e ndodhjes së ngjarjes së sigurimit, i Siguruari duhet:
- ti paraqesë rajonit të Policisë dhe Siguruesit, brenda 3 ditëve nga ndodhja e ngjarjes, një listë të plotë e të specifikuar të sendeve të vjedhura apo te dëmtuara me vlerat përkatëse, si dhe një kopje të denoncimit të kryer pranë organeve kompetente;
- të veprojë menjëherë për parandalimin ose minimizimin e dëmit ose humbjes duke ndjekur këshillat e Siguruesit, për kthimin e sendeve të vjedhura dhe për ruajtjen e atyre të mbetura, edhe pse të dëmtuara.

SCARDIAN UW/FSP/01.2015/002

ii. Kur i Siguruari nuk zbaton tërësisht ose pjesërisht detyrimet sipas paragrafit **i** të mësipërm, Siguruesi mund të lirohet nga përmbushja e detyrimeve të tij.

iii. I Siguruari që me qëllim nuk kryen tërësisht apo pjesërisht detyrimet sipas paragrafit **i** të mësipërm, humbet të drejtën e dëmshpërblimit.

iv. I Siguruari që për qëllime përfitimi të padrejtë, zmadhon vlerën e dëmit, deklaron të jenë vjedhur sende që nuk ekzistonin në momentin e ngjarjes së sigurimit, fsheh apo vë dorë mbi sende të pa vjedhura, krijon dokumenta të rreme, ndryshon me qëllim gjurmët e provat materiale të krimit, humbet të drejtën për dëmshpërblim.

v. Ne rast te kompensimit për sendet/objektet e vjedhura te njëjtat ne rast te gjetjes nga organet kompetente bëhen prone e SCARDIAN.

Pas çdo denoncimi apo kërkesë për dëmshpërblim, pavarësisht nga vlera dhe fakti në se dëmi është i dëmshpërblyeshëm ose jo, deri në ditën e 60-të nga data që dëmi është paguar ose përfunduar me një mënyrë tjetër, Siguruesi mund të zgjidhë Policën e Sigurimit duke paralajmëruar 30 ditë përpara të Siguruarin.

*** Kjo klauzolë është pjesë përbërëse e policës së sigurimit të pronës nga zjarri dhe rreziqet shtesë dhe së bashku me kushtet e përgjithshme, pyetësorin e marrjes në sigurim si dhe dokumentet tjera përbëjnë sigurimin e pronës.

SCARDIAN UW/FSP/01.2015/002

M. Klauzola 8 – Sigurimi nga Ndërprerja e Biznesit

Siguruesi bie dakord (kushtëzuar nga nenet, përjashtimet, klauzolat dhe kushtet e këtij Seksioni) që nëse pas pagesës së primit të sigurimit ndonjë ndërtesë ose pasuri tjetër përdorur prej të Siguruarit në vendodhjen e objektit të siguruar për qëllime biznesi është shkatërruar osë dëmtuar prej çdo njërit prej Rreziqeve të specifikuara në policën e sigurimit gjatë periudhës së sigurimit (ose çdo periudhe vijuese për të cilën Siguruesi pranon rinovimin e policës dhe i Siguruari ka paguar primin e sigurimit) dhe si pasojë biznesi i kryer prej të Siguruarit në vendodhjen e objektit të Siguruar është ndërprerë ose ndikuar, atëherë Siguruesi do të paguajë të Siguruarin për sa i përket çdo artikulli të vendosur në policën e sigurimit për vlerën e humbjes që rezulton nga një ndërprerje ose ndikim i tillë.

1. Me kusht që

a. Në kohën e ndodhjes së humbjes, shkatërrimit ose dëmtimit do të jetë në fuqi një policë sigurimi për pasurinë në vendodhjen e objektit të siguruar për të tilla humbje, shkatërrime ose dëmtime dhe që të jetë kryer pagesa e primit të sigurimit.

b. Përgjegjësia e Siguruesit sipas kësaj police nuk do të tejkalojë:

i. shumën totale të siguruar ose shumën e siguruar të çdo artikulli të tij në kohën e ndodhjes së humbjes, shkatërrimit ose dëmtimit.

ii. shumën e siguruar të mbetur pas pagesës së çdo ndërprerje ose ndikimi si pasojë e humbjes, dëmtimit ose shkatërrimit e cila ndodh gjatë të njëjtës periudhë sigurimi, po të mos jetë rënë dakort me Siguruesin të rivendosë një shumë të tillë të siguruar.

2. Përkufizim

"Dëm" nënkupton humbjen ose shkatërrimin ose dëmtimin në pasurinë e përdorur prej të siguruarit në vendndodhjen e objektit të siguruar për qëllime biznesi.

3. Rreziqet

Sipas këtij seksioni do të mbulohet Ndërprerja e Veprimtarisë së Biznesit si rrjedhojë e rreziqeve të sigurimit të përcaktuara në paragrafin B " Rreziqet e Sigurimit" të Seksionit të parë

"Sigurimi i pronës"

4. Ndërprerja e Seksionit

Ky Seksion do të ndërpritet nëse pas fillimit të këtij sigurimi:

a. Biznesi është pushuar ose është marrë në dorëzim nga një likuidator ose është ndërprerë në mënyrë të përhershme, ose

b. pushon interesi i të Siguruarit, përveçse kur ky pushim vjen si rezultat i vdekjes,

c. çdo ndryshim i bërë në biznes ose në vendodhjen e objektit të Siguruar në të cilat rreziku i dëmit rritet, vetëm nëse një gjë e tillë është lejuar prej Siguruesit me shkrim.

5. Humbja e të drejtës për dëmshpërblim

Përfitimet sipas këtij seksioni do të humbasin në lidhje me çdo kërkesë për dëmshpërblim të bërë dhe të refuzuar nëse një veprim, kërkesë ose padi nuk fillon brenda 12 muajve pas një refuzimi të tillë.

6. Objekti i Mbulimit

A. Fitimi Bruto

Fitimi I humbur mbulohet vetëm në këto dy raste si më poshtë, ndërsa në të gjitha rastet tjera përjashtohet:

i. Pakësimit të Qarkullimit, dhe

ii. Rritjes së Kostos së Punimeve

Vlera e pagueshme si dëmshpërblim do të jetë :

i. në lidhje me Pakësimin në Qarkullim : shuma që del si produkt i normës (në %) të Fitimit Bruto me shumën e uljes së qarkullimit gjatë Periudhës së Dëmshpërblimit si pasojë e Dëmit.

ii. në lidhje me Rritjen e Kostos së Punimeve : Shpenzimet shtesë (kushtëzuar nga klauzolat e Shpenzimeve të Qëndrueshme të Pasiguruara) të nevojshme dhe të arsyeshme të kryera për të vetmin qëllim të shmangies ose minimizimit të pakësimit të Qarkullimit të cilat, pa këtë shpenzim, do të ishin bërë gjatë Periudhës së Dëmshpërblimit si pasojë e Dëmit.

- Kjo shumë nuk duhet të kalojë shumën që del si produkt i Normës (në%) të Fitimit Bruto me diferencën që del mes vlerës së produktit që do të prodhohej nëse Dëmi nuk do të kish ndodhur me vlerën e produktit që është prodhuar efektivisht minus çdo shpenzim të kursyer gjatë Periudhës së Dëmshpërblimit, në lidhje me këto shpenzime të Biznesit të pagueshme nga Fitimi Bruto.
- Në qoftë se shuma e siguruar nga ky artikull është më e vogël se shuma që del si produkt i Normës (në %) të Fitimit Bruto me Qarkullimin Vjetor vlera e pagueshme si dëmshpërblim do të zvogëlohet në mënyrë proporcionale.

B. Përkufizimet

Shënim 1. Të gjitha nenet e këtij Seksioni do të përjashtohen nga taksat mbi vlerën e shtuar, të cilat llogariten nga i Siguruari.

Shënim 2. Për qellim të këtyre përkufizimeve, çdo rregullim i kryer në llogaritjen e kostos nuk do të merret parasysh.

Periudha e Dëmshpërblimit: Periudha që fillon me ndodhjen e Dëmit dhe mbaron jo më vonë se Maksimumi i Periudhës së Dëmshpërblimit gjatë së cilës rezultatet e biznesit do të jenë prekur si pasojë e Dëmit.

Maksimumi i Periudhës së Dëmshpërblimit: 12 muaj

Qarkullimi: Paratë e paguara ose të pagueshme të të Siguruarit për mallrat e shitura dhe të shpërndara dhe për shërbimet e kryera gjatë biznesit në vendodhjen e objektit të Siguruar.

Fitimi Bruto : (Shuma e qarkullimit + vlera e mallrave në fund të periudhës + prodhimi në proces) - (vlera e mallrave në fillim të periudhës + shpenzimet e punës të pasiguruara + prodhimi në proces)

Shënim: Vlerat e mallrave në fillim dhe në fund të periudhës dhe punimet në proces do të përcaktohen sipas metodave të zakonshme të vlerësimit të të Siguruarit, duke pasur parasysh që të bëhet zhvleftësimi i mallrave.

7. Shpenzimet e Punës të Pasiguruara

SCARDIAN UW/FSP/01.2015/002

Fjalët dhe shprehjet përdorur në këtë përkufizim do të kenë kuptim zakonisht bashkangjitur me librat dhe llogaritë e të Siguruarit.

Norma e Fitimit Bruto: është raporti i fitimit bruto mbi qarkullimin gjatë vitit financiar menjëherë para datës së ndodhjes së Dëmit.

Qarkullimi Vjetor: Qarkullimi gjatë 12 muajve menjëherë para datës së Dëmit.

Qarkullimi Normal: Qarkullimi gjatë asaj periudhe 12 mujore menjëherë para datës së dëmit e cila korespondon me periudhën e Dëmshpërblimit së cilës i bëhen rregullime të tilla siç mund të jetë e nevojshme përsa i përket prirjes së biznesit dhe për ndryshimet e tij ose rrethana të veçanta që ndikojnë në biznes si para ashtu edhe pas Dëmit ose të cilat do të kishin ndikuar mbi biznesin dhe sikur të mos kish ndodhur Dëmi, në mënyrë që shifrat e rregulluara të përfaqësojnë sa më mirë rezultatet që do ishin arritur gjatë periudhës pas aksidentit nëse ai nuk do kish ndodhur.

8. Klauzola e Shpenzimeve të Qëndrueshme të Pasiguruara.

Në qoftë se ndonjë shpenzim i qëndrueshëm i Biznesit nuk sigurohet sipas këtij Seksioni (të cilat janë zbritur në llogaritjen e Fitimit Bruto) atëherë në llogaritjet e vlerës së dëmshpërblyeshme këtu e më poshtë si Kostoja e Rritur e Punimeve, do të jepet lidhur me raportin e Fitimit Bruto me Shpenzimet e Qëndrueshme të Pasiguruara.

9. Përfitimet nga Objektet e Tjera

Nëse gjatë Periudhës së Dëmshpërblimit mallrat do të jenë shitur ose shërbimet nuk janë kryer në vendodhjen e objektit të siguruar për përfitim të biznesit prej të siguruarit ose prej personave të tjerë që veprojnë në emër të tij, paratë e paguara ose të pagueshme në lidhje me të tilla shitje ose shërbime do të merren parasysh në llogaritjen e Qarkullimit dhe të Periudhës së Dëmshpërblimit.

10. Kthimi i Primit

Në qoftë se i Siguruari deklaron së paku në 6 muaj pas mbarimit të çdo periudhe vjetore sigurimi, që Fitimi Bruto i fituar gjatë periudhës llogaritëse 12 mujore ngjason me çdo periudhë sigurimi, siç vërtetohet prej ekspertëve kontabël të autorizuar për të Siguruarin, për pasojë përpjestimi i kthimit të primit do të bëhet në lidhje me diferencën, por duke mos kaluar 1/2 e primit të paguar.

*** Kjo klauzolë është pjesë përbërëse e policës së sigurimit të pronës nga zjarri dhe rreziqet shtesë dhe së bashku me kushtet e përgjithshme, pyetësorin e marrjes në sigurim si dhe dokumentet tjera përbëjnë sigurimin e pronës.

SCARDIAN UW/FSP/01.2015/002

1. KLAUZOLA PËR SIGURIM:

Bazuar në termet , klauzolat dhe kushtet e bashkangjitura, Marrësit në Sigurim pajtohen të dëmshpërblejnë të Siguruarin kundrejt humbjeve direkte fizike apo dëmeve ndaj interesave të të siguruarit që lindin nga Dëmet qëllimkëqija siç përshkruhen këtu.

Për qëllime të kësaj Police:

(A) Dëmet qëllimkëqija nënkuptojnë të gjitha Humbjet apo Dëmet Fizike që rezultojnë nga aktet qëllimkëqija të shkaktuara nga kushdo edhe nëse akti I përmendur më lartë kryhet gjate prishjes së qetësisë publike, dhe do të përfshij dëmet e shkaktuara dhe aktet e kryera nga ndonjë apo më shumë persona të cilët janë anëtar të ndonjë organizate qëllim i së cilës është rrëzimi i ndonjë personi juridik apo defakto Qeverisë përmes terrorizmit apo dhunës.

2. PËRJASHTIMET:

Kjo policë nuk mbulon:

a. Humbjen apo dëmet e shkaktuara nga apo që lindin nga vjedhja me thyerje, thyerja e shtëpisë, vjedhje e shkaktuar nga çfarë do personi që merr pjesë aty.
b. Humbjen apo dëmet e shkaktuara që rezultojnë me konfiskim, marrje, burgosje apo zënje legale apo ilegale të pronës së siguruar apo cilave do objekte, automjete apo gjë sende që përmbajnë të njëjtën.
c. Humbjen apo dëmet e shkaktuara apo që rezultojnë nga aktet apo incidentet të cilat kryhen drejtpërdrejtë apo indirekt ne lidhje me luftën, invazionin, aktet të armikut të jashtëm, gjendja e luftës apo veprimet ushtarake (edhe në qoftë se lufta është e deklaruar apo jo), luftë civile, apo marrje e pushtetit përmes konspiracionit ushtarak.
d. Humbjen apo dëmet e shkaktuara drejtpërdrejtë apo indirekt nga apo që lindin prej rrezeve radioaktive apo helmimit me radioaktivitet nga derivatet nukleare apo nga mbeturinat nukleare apo djegia e derivateve nukleare, materieve radioaktive, toksike, eksplozive, apo materie të rrezikshme të tjera nga grumbullimi i të cilave do të ndodhë eksploziv nuklear apo komponentëve nukleare.
e. Dëmet që rezultojnë nga ndërprerja e plotë apo e pjesshme e procesit të punës.
f. Çfarëdo humbje që lind drejtpërdrejtë apo indirekt nga apo si pasojë e lëshimit të ndotësve apo helmuesve të çfarë do lloji që përfshin gazrat likuide nga ngacmuesit termal, helmimet toksike apo substanca tjera të rrezikshme që aktualisht dhe potencialisht mund të rrezikojnë shëndetin dhe sigurinë e cilës do pjesë të ambientit.

3. KUSHTET:

a. Në çfarëdo kërkesë apo dëmshpërblim, dhe në çfarëdo veprim, padi apo procedura tjera juridike për realizim të dëmshpërblimit, për dëmin nga kjo Policë barra për të dëshmuar që dëmi nuk I takon Përjashtimeve nën (2) më lart do të bie mbi të Siguruarin.
b. Kjo Policë nuk mbulon çfarëdo dëmi i cili në momentin e ndodhjes të dëmit të këtillë është i siguruar nga apo do të ishte i siguruar por për ekzistimin e kësaj Police të jetë i siguruar me ndonjë police apo polica tjera ekzistuese përveç në lidhje me shumat që tejkalojnë shumën e pagueshme me policën e atillë apo polica të cilat e kanë këtë sigurim të pa përdorur.
c. I siguruar me kërkesë të marrësve në Sigurim dhe me shpenzime të tyre të ndërmarr të gjitha veprimet që nuk mund te jenë të domosdoshme për të mbrojtur interesat e Marrësve në Sigurim.
d. Në çoftë se i Siguruari bënë kërkesë për dëmshpërblim duke e ditur që e njëjta është e pavërtetë apo mashtruese në raport me shumën e kërkuar apo të ngjashme, kjo policë do të bëhet e pavlefshme dhe të gjitha dëmet që rrjedhin nga kjo policë do të humben.
e. Në çoftëse vlera e përgjithshme e pronave në tërësi të mbuluara me këtë sigurim, në rast të ndodhjes se dëmit është më e madhe se Vlera e Deklaruar e shënuar në policë, i Siguruari do të kërkoj vetëm pjesën e shumës së siguruar të shënuar në policë siç është bërë Deklarimi i Vlerës dhe që bartë vlerën totale në fjalë.
f. Ndërtimi, validiteti dhe performanca e kësaj police do të qeveriset nga ligji i Kosovës dhe të gjitha mosmarrëveshjet të cilat mund të lindin nga apo në lidhje me këtë policë do ti dërgohen Gjykatës Kompetente të Kosovës .

*** Kjo klauzolë është pjesë përbërëse e policës së sigurimit të pronës nga zjarri dhe rreziqet shtesë dhe së bashku me kushtet e përgjithshme, pyetësorin e marrjes në sigurim si dhe dokumentet tjera përbëjnë sigurimin e pronës.

SCARDIAN UW/FSP/01.2015/002

N. Klauzola 10 – Sigurimi nga Trazirat, Grevat, Rebelimet Civile

Në përputhje me kushtet, klauzolat dhe kushtet e përfshira këtu Siguruesi pranon të sigurojë të Siguruarin kundër humbjeve të drejtpërdrejta fizike ose dëmtimet e interesave të siguruara të shkaktuara nga trazirat, ose që dalin nga dhe/apo Grevat dhe/apo rebelimet civile tjetra duke përfshirë dëmtimin nga zjarri dhe humbjet siç përshkruhen këtu.

I. Për qëllim të kësaj Police:

Dëmtimi nga Trazirat dhe Grevat dhe Rebelimet Civile do të përfshihet por nuk do të kufizohet në humbjen e shkaktuar drejtpërdrejt nga:

a) Çdo akt i kryer në rrjedhën e prishje së qetësisë publike nga ndonjë person që merr pjesë së bashku me të tjerë në një prishje të tillë; apo
b) Çdo akt i paramenduar i ndonjë grevisti apo i ndonjë punonjësi të lënë jashtë, i bërë në mbështetje të ndonjë greve apo rezistence ndaj një I mbyllur (lockd-out) nëse një akt i tillë është kryer apo jo në rrjedhën e një prishje të qetësisë publike; apo
c) Çdo akt i ndonjë Autoriteti të themeluar ligjshëm për qëllimin e shtypjes apo minimizimit të pasojave të ndonjë prishje ekzistuese të qetësisë publike, apo për qëllimin e parandalimit të çdo akti siç është referuar në (b) më lartë apo minimizimin e pasojave të tyre;

II. Përjashtimet:

Kjo policë nuk mbulon:

A. Humbjen apo dëmtimin e shkaktuar nga apo që rrjedh nga grabitja, thyerja e shtëpisë, vjedhja apo që shkaktohet nga ndonjë person që merr pjesë në to.
B. Humbjen apo dëmtimin e shkaktuar nga apo që rezulton nga konfiskimi, denimi apo marrja e ligjshme apo e paligjshme e pronës së siguruar apo e ndonjë ambient, automjeti apo ndonjë gjëje që përmban të njëjtën.
C. Humbja apo dëmtimi i shkaktuar apo që rezulton nga ndonjë akt apo incident që ndodhë apo është kryer direkt apo indirekt nga arsye apo në lidhje me luftën, pushtimin, aktet e arimkut të huaj, armiqësive apo operacione të ngjashme me luftën (nëse lufta është e shpallur apo jo), luftës civile, apo marrja e pushtetit që rrjedh nga komplotet ushtarake.
D. Humbja apo dëmtimi i shkaktuar direkt apo indirekt apo me ndikimin apo që del nga rrezatimi i jonizimit apo kontaminimi nga radioaktiviteti nga ndonjë karburant nuklear apo nga ndonjë mbetje nukleare nga djegia e karburantit nuklear, apo pronave radioaktive helmuese, eksploduese apo prona të tjera të mbledhjes së eksplozivit nuklear apo përbërësve nuklear të tij.
E. Humbja që rezulton nga ndërprerja apo pengimi i tërësishëm apo i pjesshëm i punës.
F. Çdo humbje që rrjedh direkt apo indirekt nga apo si pasojë e shkarkimit të ndotësve të çfarëdoshëm që përfshijnë por nuk kufizohen në të ngurta dhe të lëngshme.
G. Ngacmues të gaztë apo termal, përbërës helmues apo çfarëdo substance e rrezikshme që rrezikon shëndetin apo sigurinë e ndonjë pjese të popullit apo ambientit.

III. Kushtet:

A. Në çdo kërkesë, dhe në çdo veprim, proces apo procedura për të zbatuar ligjin, për humbjen nën këtë Policë, barra për dëshmimin që humbja nuk bien brenda Përjashtimit të treguar (II) më sipërm, duhet të jetë mbi të Siguruarin.
B. Kjo Policë nuk mbulon çdo humbje që në kohën e ndodhjes së një humbjeje të tillë është siguruar apo, për ekzistimin e kësaj Police do të sigurohej nga ndonjë Policë apo Polica tjera ekzistuese përveçse në lidhje me ndonjë tejkalim mbi shumën e cila do të ishte e pagueshme nën një policë apo polica tjera nëse nuk është prekur polica.
C. I Siguruari me kërkesën dhe shpenzimet e Siguruesit do të marrë të gjitha hapat që mund jenë të nevojshëm për të mbrojtur interesin e Siguruesve.
D. Nëse i Siguruari do të bëjë ndonjë kërkesë duke e ditur që e njëjta është e rreme apo është mashtrim sa i përket shumës apo përndryshe, kjo Policë do të bëhet e pavlefshme dhe të gjitha kërkesat e mëtutjeshme do të konfiskohen.
E. Nëse shuma totale e të gjitha pronave të mbuluara nga ky Sigurim, në kohën e ndonjë humbjeje do të jenë më të mëdha se Shuma e Deklaruar që është vendosur në Policë i Siguruari do të emërohet për të rimbuluar më tej vetëm një pjesë të tillë të Shumës së Siguruar të vendosur në Policë, siç bie Shuma e Deklaruar e thënë në vlerën totale të thënë.
F. Ndërtimi, vlefshmëria dhe kryerja e kësajë Police do të drejtohet nga ligji i Kosovës dhe të gjitha kontestet që mund të dalin nën, nga dhe në lidhje me këtë Policë apo më përcaktimin e shumës së humbjes, tani e tutje do ti dorëzohet arbitrazhit .Vendimi i dhënë nga Arbitrat do të jetë final dhe do të jetë i detyrueshëm për të gjitha palët dhe gjykimet mund të hyjnë në çdo gjykatë që ka autoritet.

Garancia mbi Përjashtimin e Dëmeve nga Terrorizmi

Pavarësisht çfarëdo dispozite në kundërshtim me këtë sigurim është rënë dakord se kjo policë përjashton humbjet, dëmet, kostot apo shpenzimet e çfarëdo natyre që shkaktohen direkt apo indirekt nga, që rrjedhin nga apo në lidhje me çfarëdo veprim terrorist pa marrë parasysh shkaktarin apo ngjarjen apo çfarëdo sekuence/pjese tjetër në humbje.
Për qëllim të këtyre kushteve/klauzole një veprim terrorist do të thotë nje veprim, duke përfshirë po që nuk limitohet në përdorimin e forcës dhe/apo kërcënimit, të ndonjë personi apo grupi(e) të personave pavarsisht veprimit të tyri si të vetëm apo pjesë të ndonjë organizate(ave) apo qeverise(ve) të përkushtuar ndaj qëllimeve politike, fetare, ideologjike apo të qëllimeve të ngjashme duke përfshirë qëllimin për influencimin e çfarëdo qeverie dhe/apo vënien e popullatës apo çfarëdo pjese të popullatës në frikë.

SCARDIAN UW/FSP/01.2015/002

Gjithashtu kjo garanci përjashton humbjen, dëmin, koston apo shpenzimet e çfarëdo natyre që shkaktohen direkt apo indirekt nga, që rrjedhin nga apo në lidhje me çfarëdo veprimi të marr në kontrollimin, parandalimin shtypjen apo çfarëdo veprimi të ngjashëm të marrë në lidhje me çfarëdo veprim të terrorizmit.

Në rastet kur kompania pretendon se si pasojë e këtij përjashtimi, çfarëdo dëmi, humbje, kosto apo shpenzim nuk është e mbuluar me këtë sigurim atëherë barra e dëshmisë së të kundërtës i kalon të Siguruarit.

Në rast se në ndonjë ngjarje çfarëdo pjese e kësaj dispozite gjendet të jetë jovalide apo e pazbatueshme, pjesa tjetër mbetet në fuqi të plotë.

*** Kjo klauzolë është pjesë përbërëse e policës së sigurimit të pronës nga zjarri dhe rreziqet shtesë dhe së bashku me kushtet e përgjithshme, pyetësorin e marrjes në sigurim si dhe dokumentet tjera përbëjnë sigurimin e pronës.

SCARDIAN UW/FSP/01.2015/002

O. Klauzola 11 – Sigurimi nga Dalja e Ujit nga Instalimet

Siguruesi dëmshpërblen të Siguruarin për humbjen ose dëmtimin e pasurisë së siguruar në mënyrë të papritur, të paparashikuar dhe aksidentale si pasojë e daljes së ujit nga instalimet.
Dalja e ujit nga instalimet konsiderohet, derdhja e papritur e ujit nga gypat e ujësjellësit dhe të kanalizimit, si dhe nga instalimet për ngrohje me ujë të ngrohtë dhe avull. Po ashtu konsiderohet derdhje e papritur e ujit e shkaktuar nga instalimet dhe aparatet e tjera që janë të lidhura me rrjetin e ujësjellësit dhe të kanalizimit në objektin që për shkak të dëmtimit ose mbylljes (thyerjes, dëmtimit ose prishjes së impianteve) të këtyre instalimeve dhe aparateve.
Këto instalime i përkasin objektit të siguruar deri ne piken ku behet lidhja me rrjetin e jashtëm (p.sh. hidrofori, nënstacioni për ujë të ngrohtë etj. Per objektet e biznesit qe jane te vendosura ne objekte banimi/banesa sigurimi vlen vetëm për gypat brenda njësisë se siguruar e jo edhe te njësisë apo banesës mbi te).

Me sigurim nuk përfshihen dëmet:

a) nga derdhja e ujit prej rubineteve të hapur si dhe nga gypat e kanalizimit, në qoftë se dëmi është shkaktuar nga zënia e gypave në lokalet e të siguruarit;
b) nga thyerja ose pëlcitja prej ngricës, të shkaktuara në vetë gypat, instalimet dhe kazanët e ujësjellësit dhe të kanalizimit;
c) nga vjetërsia, korrozioni, montimi në lokalet e siguruara që ai i vetë i kontrollon;
d) nga këpurdhëzat e shkaktuara nga lagështia;
e) nga humbja e ujit dhe fitimi i humbur;
f) dëmet në mallra të cilat nuk janë të deponuara në paleta, në lartësi më së paku 20 cm;
g) nga derdhja e ujit prej ullukëve dhe gypave të ullukëve në lokalet e të siguruarit
h) nga derdhja e ujit nga instalimet e jashtme (rrugore);
i) nga ngrirja në instalimet dhe impiantet të cilat janë nën kontrollin e të siguruarit.
j) gjatë kohës kur prona është e pabanuar apo e pamobiluar për më shumë se 60 ditë resht para ndodhjes së humbjes së tillë apo ndodhjes së dëmit apo zbulimit.
k) fundosja e tokës, rrëshqitja e dheut që ndodhë si pasojë e daljes së ujit
l) humbja apo dëmi që ndodhë në gypa apo instalimet fikse duke përfshirë edhe sistemin e ngrohjes.

*** Kjo klauzolë është pjesë përbërëse e policës së sigurimit të pronës nga zjarri dhe rreziqet shtesë dhe së bashku me kushtet e përgjithshme, pyetësorin e marrjes në sigurim si dhe dokumentet tjera përbëjnë sigurimin e pronës.

SCARDIAN UW/FSP/01.2015/002

P. Klauzola 12 – Sigurimi nga Goditja e Mjetit Motorik

Siguruesi dëmshpërblen të Siguruarin për humbjen ose dëmin fizik të dukshëm ose shkatërrimin e shkaktuar nga goditja e çfarëdo automjeti rrugor/hekurudhor apo kafshe me kontakt direkt që nuk i përkasin apo nuk janë pronë e

a. Të siguruarit apo çfarëdo banori në pronën e siguruar, apo
b. Punëtori të të Siguruarit gjatë kohës kur janë punëtorë

Sigurimi gjithashtu mbulon edhe dëmin nga goditja direkte e mjetit motorik të panjohur në sendet e siguruara. Me mjet të panjohur sipas këtyre Kushteve konsiderohet mjeti i cili pas shkaktimit të dëmit ka ikur dhe nuk mund ti vërtetohet identiteti.

SCARDIAN UW/FSP/01.2015/002

Pesha e dëborës - konsiderohet kur si pasoje e reshjeve te mëdha te dëborës krijohet shtresë e madhe e dëborës dhe nga pesha shkakton dëme ne objektin e siguruar.

Duke përjashtuar:

- Humbja apo dëmi i shkaktuar nga mos-mirëmbajtja e rregullt e kulmit.
- Humbja apo dëmi i shkaktuar nga ulluqet e mbyllur dhe të pa-pastruar.
- Vërshimi
- Humbja apo dëmi i shkaktuar nga kullimi nëpër dritare, dyer, muret e jashtme, dysheme, themele apo kulm.
- Humbja apo dëmi i shkaktuar nga kullimi për shkak të burimeve të jashtme dhe natyrore si nëntokësore, ujërave sipërfaqësore, shiut dhe shkrirja e akullit apo borës.

*** Kjo klauzolë është pjesë përbërëse e policës së sigurimit të pronës nga zjarri dhe rreziqet shtesë dhe së bashku me kushtet e përgjithshme, pyetësorin e marrjes në sigurim si dhe dokumentet tjera përbëjnë sigurimin e pronës.

SCARDIAN UW/FSP/01.2015/002